الجريدة الرسمية

للجمهورية الإسلامية الموريتانية



نشرة خاصة		
15 سبتمبر 2021	السـنة 63	العدد 1493 مكرر

المحتـوى

1- قوانين و أوامر قانونية

ميثاق الشباب الإفريقي.....440 مكررة
الميثاق الإفريقي للديمقراطية و الانتخابات والحكم.....449 مكررة
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.....453 مكررة
الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990 بدأ العمل به في 29 نوفمبر 1999.....460 مكررة
بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.....467 مكررة

2- مراسيم– مقررات– قرارات- تعميمات

3– إشعـــارات

4- إعلانـــات

1- قوانين و أوامر قانونية

ميثاق الشباب الإفريقي

تمت المصادقة عليه من طرف بلادنا بموجب القانون رقم 2010-015 بتاريخ 20 يناير 2010؛

الديباجة

إن الدول الإفريقية الأعضاء في الإتحاد الإفريقي و الأطراف في "ميثاق الشباب الإفريقي" و هي تسترشد بالقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي.

إذ تسترشد برؤية و توقعات الإتحاد الإفريقي بما في ذلك تكامل إفريقيا و بالكرامة المتأصلة و الحقوق الثابتة المكفولة لجميع أعضاء الأسرة البشرية كما ينص عليه إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان (1948) و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية (1976) و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية (1976) المعبر عنها للشعوب الإفريقية من خلال الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب (1986).

و إذ تستذكر قرار رؤساء الدول و الحكومات خلال قمة الجزائر العاصمة في عام 1999 بشأن صياغة الميثاق الإفريقي.

و إذ تتمسك تمسكا كاملا بفضائل و قيم التقاليد و الحضارة التاريخية الإفريقية التي تشكل الأساس لمفهومنا لحقوق الإنسان.

و إذ تستذكر أشكال الجور التي فرضت على إفريقيا تاريخيا مثل العبودية و الاستعمار و نهب الموارد الطبيعية و تأخذ في الاعتبار التصميم القوي للشعوب الإفريقية على تقرير المصير و تحقيق التكامل الاقتصادي لإفريقيا.

و إذ تعرب عن قناعتها بأن أعظم ثروة لإفريقيا تتمثل في سكانها الشباب و أنه عن طريق مشاركتهم النشطة و الكاملة، يستطيع الإفريقيون أن يتغلبوا على الصعوبات التي تواجههم.

و إذ تأخذ في الاعتبار بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة (1979). و بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا (2003) و التقدم المحرز نحو القضاء على التمييز بين الجنسين مع الإدراك التام للعقبات التي لا تزال تحول دون مشاركة الفتيات و النساء في عمل المجتمع الإفريقي.

و إذ تؤكد مجددا ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز و حماية حقوق الطفل و رفاهيته كما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل (1989) و من خلال الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (1999).

و إذ تعترف بالالتزام الذي تم التعهد به بالفعل نحو بلوغ أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية و تدعو الشركاء إلى إعادة تأكيد دعمهم لتعزيز رفاهية الشباب.

و إذ تلاحظ مع القلق وضع الشباب الإفريقيين الذين يتم تهميش معظمهم بسبب التفاوت في الدخل و الثروة و السلطة و البطالة المقنعة و الإصابة و التضرر بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز و العيش في أوضاع الفقر و الجوع و المعاناة من الأمية و ضعف الأنظمة التعليمية و تقييد فرص الوصول إلى الخدمات الصحية و المعلومات و التعرض للعنف بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس و المشاركة في النزاعات المسلحة و مواجهة مختلف أشكال التمييز.

و إذ تذكر برنامج العمل العالمي للأمم المتحدة بشأن الشباب حتى عام 2000 فما بعده و المجالات ذات الأولوية العشرة المحددة فيه بشأن الشباب (التعليم، العمل، الجوع و الفقر، الصحة، البيئة، إساءة استعمال المخدرات، الجنوح، الأنشطة الترفيهية و مشاركة البنات و الشابات و الشبان في صنع القرارات) و المجالات الإضافية الخمسة (فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، الحوار بين الأجيال ...) و الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2005.

و إذ تسلم بأن الشباب شركاء و مصدر قوة و شرط مسبق لازم لتحقيق التنمية المستدامة و السلام و الازدهار في إفريقيا بمساهمتهم الفريدة في التنمية حاليا و مستقبلا.

و إذ تأخذ في الاعتبار الدور الذي قام به الشباب في عملية القضاء على الاستعمار في إفريقيا و في الكفاح ضد التفرقة العنصرية و في بذل الجهود مؤخرا لتشجيع عملية التنمية و تعزيز عمليات الديمقراطية في القارة الإفريقية.

و إذ تؤكد مجددا ان التنمية الثقافية المستمرة لإفريقيا ترتكز على شبابها و لذلك فهي تتطلب مشاركتهم الفعالة و المستنيرة كما يدعو إلى ذلك الميثاق الثقافي الإفريقي.

و إذ تسترشد بالإطار الاستراتيجي للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا بشأن برنامج الشباب العام 2004 الذي يسعى إلى تمكين الشباب و النهوض بهم.

و إذ تعترف بالنداءات المتزايدة من الشباب و تحمسهم للمشاركة النشطة على المستويات المحلية و الوطنية و الإقليمية و الدولية لتحديد تنميتهم و تقدم مجتمعاتهم ككل.

و إذ تعي أيضا النداء الصادر في باماكو (2005) عن منظمات الشباب في جميع أرجاء القارة لتمكين الشباب من خلال بناء قدراتهم القيادية و إسناد المسؤوليات إليهم و تقرير فرص حصولهم على المعلومات حتى يتبوؤوا مكانهم الصحيح كعناصر نشطة في صنع القرار و الحكم.

و إذ تأخذ في الاعتبار الصلة بين التحديات التي تواجه الشباب و الحاجة إلى سياسات و برامج قطاعية شاملة لتلبية احتياجات الشباب على نحو متكامل.

و إذ تأخذ في الاعتبار أن تعزيز و حماية حقوق الشباب يقتضيان قيام الشباب و كافة العناصر الفاعلة الأخرى في المجتمع بمهامهم.

و إذ تأخذ في الحسبان احتياجات و تطلعات الشباب المشردين و اللاجئين و الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.

تتفق على ما يلي:

التعريفات:

تعني كلمة "الرئيس"، رئيس المفوضية.

تعني كلمة "الميثاق" ميثاق الشباب الإفريقي

تعني كلمة "المفوضية" مفوضية الإتحاد الإفريقي.

تعني كلمة "المهجر" (الأشخاص الذين ينحدرون من أصل و تراث إفريقي و يقيمون خارج القارة بغض النظر عن جنسياتهم و الذين ظلوا ملتزمين بالمساهمة في تنمية القارة و بناء الإتحاد الإفريقي) EX.CL/64 (VII).

تعني كلمة "القصر" الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة مع مراعاة قوانين كل بلد.

تعني عبارة "الدول الأعضاء"، الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي.

تعني عبارة "الدول الأطراف"، الدول الأعضاء التي صدقت على هذا الميثاق أو انضمت إليه.

تعني كلمة "الاتحاد"، الاتحاد الإفريقي.

تعني كلمة "الشباب"، لغرض هذا الميثاق الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 سنة.

الجزء الأول: الحقوق و الواجبات

المادة الأولى: واجبات الدول الأطراف

1- تعترف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق و الحريات و الواجبات المنصوص عليها في هذا الميثاق؛

2- تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة طبقا لعملياتها الدستورية و أحكام هذا الميثاق لاعتماد التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير الضرورية لتفعيل أحكام الميثاق.

المادة 2: عدم التمييز

1- لكل شاب الحق في التمتع بالحقوق و الحريات التي يعترف بها و يكفلها هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أو المجموعة الإثنية أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثراء أو المولد أو أي مركز آخر.

2- تتخذ الدول الأطراف الإجراءات المناسبة لضمان حماية الشباب من كافة أشكال التمييز على أساس المركز أو الأنشطة أو الآراء أو المعتقدات التي يتم الإعراب عنها؛

3- تعترف الدول الأطراف بحقوق الشباب الذين ينتمون إلى المجموعات الدينية و اللغوية المهمشة في الشباب الذين ينتمون إلى الأهالي، في التمتع بثقافاتهم و ممارسة دينهم بحرية أو استخدام لغاتهم داخل المجتمع جنبا إلى جنب مع أعضاء مجموعتهم.

المادة 3: حرية التنقل

لكل شاب الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده و أيضا الحق في العودة إلى بلده.

المادة 4: حرية التعبير

1- لكل شاب الحق في التعبير بحرية عن أفكاره و آرائه حول كافة المسائل و نشر هذه الأفكار و الآراء مع مراعاة القيود التي ينص عليها القانون؛

2- لكل شاب الحق في السعي للحصول على المعلومات و الأفكار في شتى المجالات و نشرها شفهيا أو كتابيا أو طباعة في شكل فن أو بأي وسيلة إعلام يختارها الشاب مع مراعاة القيود التي ينص عليها القانون.

المادة 5: حرية التجمع

1- لكل شاب الحق في حرية الانضمام إلى الجمعيات و التجمع السلمي طبقا للقانون؛

2- لا يجوز إرغام أي شاب على الانضمام إلى أي جمعية.

المادة 6: حرية التفكير و الضمير و الدين

لكل شاب الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين دون إلحاق الضرر بالآخرين.

المادة 7: حماية الحياة الخاصة

لا يجوز إخضاع أي شاب لأي تدخل تعسفي أو غير شرعي في حياته الخاصة أو منزله أو مراسلاته أو التعدي على شرفه أو سمعته.

المادة 8: حماية الأسرة

1- تتمتع الأسرة باعتبارها المؤسسة الإجتماعية الأساسية بالحماية و الدعم الكاملين من الدول الأعضاء لتأسيسها و تنميتها مع مراعاة التفاوت في هياكل الأسر و أشكالها باختلاف السياقات الإجتماعية و الثقافية؛

2- لكل شاب و شابة يبلغان سن الرشد ويرغبان في الزواج، الحق في القيام بذلك بمحض إرادتهما و التمتع بحقوق و مسؤوليات متساوية.

المادة 9: الممتلكات

1- لكل شاب الحق في امتلاك أراض و إرث ممتلكات؛

2- تكفل الدول الأعضاء تمتع الشبان و الشابات بحقوق متساوية في الممتلكات؛

3- تكفل الدول الأعضاء عدم حرمان الشباب من ممتلكاتهم بصورة تعسفية بما في ذلك الممتلكات الموروثة.

المادة 10: التنمية

1- لكل شاب الحق في التنمية الإجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية مع الإحترام التام لحريته و هويته و التمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشري؛

2- تشجيع الدول الأطراف منظمات الشباب على قيادة برامج الشباب و ضمان ممارسة حقهم في التنمية؛

3- تقوم الدول الأطراف بما يلي:

أ) تشجيع وسائل الإعلام على نشر المعلومات التي هي ذات فائدة اقتصادية و سياسية و اجتماعية و ثقافية للشباب؛
ب) تعزيز تنمية وسائل إعلام الشباب لنشر المعلومات عن الشباب؛
ج) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج و تبادل ونشر المعلومات من المصادر الوطنية و الدولية ذات القيمة الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للشباب؛
د) توفير المعلومات و التعليم و التدريب للشباب ليعرفوا حقوقهم و مسؤولياتهم في إطار عمليات تعليمية ديمقراطية و كذلك الحق في المواطنة و صنع القرار و الحكم و القيادة حتى تنمو لهم المهارات الفنية و الثقة في المشاركة في هذه العمليات.

المادة 11: مشاركة الشباب

1- لكل شاب الحق في المشاركة في كافة مجالات شطة المجتمع؛
2- تتخذ الدول الأطراف الإجراءات التالية لتعزيز المشاركة النشطة للشباب في المجتمع.

تقوم:

أ) بضمان مشاركة الشباب في البرلمان و هيئات صنع القرار الأخرى وفقا للقوانين المقررة؛
ب) تسهيل إنشاء أو تقوية منابر لمشاركة الشباب في صنع القرار على مستويات الحكم الوطنية و الإقليمية و القارية؛
ذ) ضمان فرص متساوية بين الشبان و الشابات للمشاركة في صنع القرار و القيام بالواجبات المدنية؛
د) منح الأولوية للسياسات و البرامج التي تشمل قيام الشباب بكسب التأييد و تنفيذ البرامج المتبادلة بين الأقران لصالح الشباب المهمشين مثل الشباب الذين يتركون المدارس و الشباب العاطلين عن العمل لإتاحة الفرصة و الحوافز على إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأساسية؛
ه) توفير فرص الحصول على المعلومات حتى يصبح الشباب على وعي بحقوقهم وفرص مشاركتهم في صنع القرار و الحياة المدنية؛
و) اتخاذ التدابير اللازمة لإضفاء الصبغة المهنية على عمل الشباب و استحداث برامج التدريب ذات الصلة في مؤسسات التعليم العالي و غيرها من مؤسسات التدريب؛
ز) توفير الدعم الفني و المالي لبناء القدرة المؤسسية لمنظمات الشباب.
ر) وضع سياسات وبرامج العمل الطوعي للشباب على المستويات المحلية و الوطنية و الإقليمية و الدولية كشكل مهم من أشكال مشاركة الشباب و كوسيلة للتدريب المتبادل بين الأقران؛
ط) توفير فرص الحصول على المعلومات و الخدمات الكفيلة بتمكين الشباب ليصبحوا واعين بحقوقهم و مسؤولياتهم؛
ي) إشراك ممثلي الشباب في الوفود التي تحضر الدورات العادية و الاجتماعات ذات الصلة الأخرى لتوسيع قنوات الاتصال و تعزيز المناقشات حول المسائل المتعلقة بالشباب.

المادة 12: سياسة وطنية للشباب

تقوم كل دولة طرف في هذا الميثاق بوضع سياسة وطنية شاملة ومتسقة للشبابٍ.

(أ) تشمل هذه السياسة جميع القطاعات من حيث طابعها أخذا في الاعتبار الصلة المتداخلة بين التحديات التي تواجه الشباب؛
(ب) يستند وضع السياسة الوطنية للشباب إلى مشاورات واسعة مع الشباب لكفالة مشاركتهم النشطة في صنع القرار على كافة مستويات الحكم فيما يتعلق بالمسائل التي تخص الشباب و المجتمع ككل؛
(ج) يتم دمج وجهة نظر الشباب في كافة عمليات التخطيط و صنع القرار وكذلك عند وضع البرامج و يؤدي تعيين جهات مختصة للشباب داخل الهياكل الحكومية إلى تسهيل هذه العملية؛
(د) يتم إدراج آليات معالجة التحديات التي تواجه الشباب ضمن إطار التنمية الوطنية للبلد؛
(ه) توفر السياسة خطوطا توجيهية بشأن التعريف المعتمد للشباب و تحدد المجموعات الفرعية التي تستهدف تنميتها؛
(و) تضمن السياسة إتاحة فرص متساوية للشبان و الشابات؛
(ز) تستند السياسة الخاصة بالمسائل ذات الأولوية لتنمية الشباب إلى التقييم أو التحليل الأساسي للوضع؛
(ح) يعتمد البرلمان السياسة و يتم سنها كقانون؛
(ط) يتم إنشاء آلية وطنية للتنسيق خاصة بالشباب توفر منبرا ووكالة للربط بين منظمات الشباب للمشاركة في وضع السياسات و ذلك لتنفيذ و رصد و تقييم البرامج ذات الصلة؛
(ي) يتم وضع برامج العمل الوطنية المحددة الزمن و المرتبطة باستراتيجية تنفيذ و تقييم تتضمن مؤشرات؛
(ك) تصاحب برامج العمل هذه اعتمادات مالية كافية و مستدامة.

المادة 13: التعليم و تنمية المهارات

1- لكل شاب الحق في التعليم ذي النوعية؛
2- يجب تعزيز قيمة الأشكال المتعددة للتعليم بما فيها التعليم النظامي و غير النظامي و التعليم عن بعد و التعليم مدى الحياة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشباب؛
3- يوجه تعليم الشباب نحو ما يلي:

أ) تعزيز القدرات العلمية و الإبداعية و العاطفية للشباب و تنميتها الشاملة من أجل تسخير كامل إمكانياتهم.
ب) تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية كما تنص عليه أحكام مختلف الإعلانات و الاتفاقيات الإفريقية و الدولية لحقوق الإنسان و الشعوب؛
ج) إعداد الشباب لحياة مسؤولة في مجتمعات حرة تعزز السلام و التفاهم و التسامح و الحوار و الاحترام المتبادل و الصداقة بين كافة تجمعات الشعوب؛
د) حفظ و تعزيز التعاليم الخلقية و القيم التقليدية و الثقافات الإفريقية الإيجابية و تنمية الهوية الإفريقية الوطنية و الاعتزاز بها على المستويين الوطني و الإفريقي؛
ه) تعزيز احترام البيئة و الموارد الطبيعية؛
و) تنمية المهارات المعيشية للعمل بصورة فعالة في المجتمع و دمج مسائل مثل فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز و الصحة الإنجابية و الوقاية من إساءة استعمال المخدرات و الممارسات الثقافية الضارة بصحة الشابات و النساء في المناهج الدراسية.

4- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير المناسبة من أجل الإعمال التام لهذا الحق و تقوم بصفة خاصة بما يلي:

أ) توفير التعليم الأساسي الحر و الإلزامي و اتخاذ الخطوات اللازمة و خفض نفقات التعليم غير المباشرة إلى أدنى حد ممكن؛
ب) توفير فرص الحصول على التعليم الثانوي بكافة الوسائل الممكنة بما في ذلك تحقيق مجانيته تدريجيا؛
ج) اتخاذ الخطوات للتشجيع على الحضور المنتظم في المدارس و خفض معدلات التسرب؛
د) تعزيز المشاركة في التدريب الجيد في مجال العلم و التكنولوجيا؛
ه) تنشيط التعليم و التدريب المهني المناسبين لفرص العمل الحالية و المتوقعة و توسيع فرص الحصول عليهما من خلال تطوير مركزهما الموجودة في المناطق الريفية و النائية؛
و) توفير فرص التعليم العالي للجميع بصورة متساوية بما في ذلك إنشاء مراكز الامتياز للتعليم عن بعد؛
ز) توفير نقاط متعددة للحصول على التعليم و تنمية المهارات بما في ذلك الفرص خارج المؤسسات التعليمية النظامية مثل تنمية المهارات في أماكن العمل و التعليم عن بعد و محو أمية الكبار و البرامج الوطنية لخدمة الشباب؛
ح) ضمان إتاحة الفرصة للبنات و الشابات اللاتي يصبحن حوامل أو يتزوجن قبل إتمام دراستهم لمواصلة تعليمهن؛
ط) تخصيص الموارد لزيادة جودة التعليم و ضمان توافقه مع احتياجات المجتمع المعاصر استنادا إلى التفكير النقدي بدلا من التعليم التقليدي؛
ي) اعتماد أصول تدريس تتضمن مزايا تدريب الشباب على استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات و الاتصالات بحيث يتم إعداد الشباب بصورة أفضل لعالم العمالة؛
ك) تشجيع مشاركة الشباب في الأعمال المجتمعية كجزء من التعليم لتعزيز شعورهم بالواجب المدني؛
ل) تقديم منح دراسية و برامج إعانات مالية للتشجيع على التحاق الشباب المتفوقين من المجتمعات المحرومة و خاصة الشابات بالتعليم العالي بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية؛
م) إقرار و تشجيع مشاركة جميع الشبان و الشابات في الرياضة و الأنشطة الثقافية و الترفيهية كجزء من تنميتهم الشاملة؛
ن) تعزيز التعليم المناسب ثقافيا و المحدد السن جنسيا و تعليم الأبوة المسؤولة؛
س) تعزيز معادلة الشهادات بين المؤسسات التعليمية الإفريقية لتمكين الشباب من الدراسة و العمل في الدول الأطراف؛
ع) اعتماد سياسات تفضيلية لتعيين الشباب ذوي المهارات الخاصة في الدول الأطراف؛

5- إن الشباب مصممون على تحقيق تحول القارة في مجالي العلم و التكنولوجيا. و عليه، فهم ملتزمون بما يلي:

أ) تعزيز و استخدام العلم و التكنولوجيا في إفريقيا؛
ب) إجراء الأبحاث العلمية و التكنولوجية.

6- ضرورة قيام الدول الأطراف بتشجيع الشباب على إجراء الأبحاث. و في هذا الصدد يجب تخصيص يوم اكتشاف إفريقي مع آلية منح الجوائز على المستوى القاري؛
7- يجب أن تقيم المؤسسات الموجودة في إفريقيا شراكات مع مؤسسات التدريب التي تساهم في نقل التكنولوجيا لفائدة الطلبة و الباحثين الإفريقيين.

المادة 14: القضاء على الفقر و التكامل الاجتماعي و الاقتصادي للشباب

1- تعترف الدول الأطراف في هذا الميثاق بحق الشباب في تحقيق مستوى معيشة يتناسب مع تنميتهم الشاملة؛
2- تعترف الدول الأطراف في هذا الميثاق بحق الشباب في التحرر من الجوع و تتخذ الخطوات فرادى و جماعات لتحقيق ما يلي:

أ) تعزيز جاذبية المناطق الريفية للشباب و ذلك بتحسين فرص الوصول إلى الخدمات و التسهيلات مثل الخدمات التعليمية و الثقافية؛
ب) تدريب الشباب على القيام بالإنتاج الزراعي و المعدني و التجاري و الصناعي باستخدام الأنظمة الحديثة و تعزيز مزايا التكنولوجيا الجديدة للمعلومات و الاتصالات في اكتساب فرص الدخول إلى الأسواق الحالية و الجديدة؛
ج) توفير المنح لملكية الأراضي للشباب و منظماتهم لأغراض التنمية الإجتماعية و الاقتصادية؛
د) تسهيل فرص الحصول على الإئتمان لتشجيع مشاركة الشباب في المشاريع الزراعية و غيرها من المشاريع الخاصة بتوفير سبل العيش المستدامة؛
ه) تسهيل مشاركة الشباب في تصميم و تنفيذ و رصد و تقييم الخطط و السياسات الإنمائية الوطنية و استراتيجيات تخفيف حدة الفقر.

3- تعترف الدول الأطراف في هذا الميثاق بحق كل شاب في الاستفادة من الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.
(أ) في هذا الصدد تقوم الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لإعمال هذا الحق بالكامل طبقا لقوانينها الوطنية و خاصة عندما يتأثر الأمن الغذائي و الملبس و السكن و غيره من الاحتياجات الأساسية.

المادة 15: سبل العيش المستدامة و عمالة الشباب

1- لكل شاب الحق في الحصول على عمل مقابل آخر؛
2- لكل شاب الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي و من القيام بأعمال قد تنطوي على مخاطر أو تتعارض مع تعليم الشباب أو تضر بصحتهم أو تنميتهم الشاملة؛
3- تقوم الدول الأطراف في هذا الميثاق بمعالجة البيانات الدقيقة حول عمالة الشباب و البطالة و العمالة الناقصة للشباب و تكفل توفرها حتى يتسنى تسهيل تحديد أولويات هذه المسألة في برامج التنمية الوطنية مكملة ببرامج واضحة لمعالجة مشكلة البطالة؛
4- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير المناسبة بغية إعمال هذا الحق بالكامل لكفالة العمل مقابل أجر للشباب و تقوم بصفة خاصة بما يلي:
(أ) كفالة توفير فرص متساولة للحصول على العمل بأجر متساو للعمل المتساوي أو قيمة متساوية للعمل و توفير الحماية ضد التمييز بسبب الانتماء الإثني أو العرق أو الجنس أو العجز أو الدين أو الخلقية السياسية أو الإجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية؛
(ب) وضع سياسات الاقتصاد الكلي التي تركز على خلق الوظائف و خاصة للشبان و الشابات؛
(ج) اتخاذ التدابير لتنظيم قطاع الاقتصاد غير الرسمي لمنع الممارسات غير العادلة حيث يعمل معظم الشباب؛
(د) تعزيز روابط أقوى بين سوق العمل و التعليم و أنظمة التدريب لضمان توافق المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل و تدريب الشباب في المجالات التي تتوفر أو تزداد فيها فرص العمل؛
(ه) توفير الإرشاد الوظيفي للشباب في الوقت المناسب في إطار النظام المدرسي أو نظام التعليم ما بعد المدرسي؛
(و) تعزيز فرص الشباب في تنظيم المشاريع من خلال إدخال التدريب على تنظيم المشاريع في المناهج الدراسية و تسهيل الحصول على الإئتمان و توفير التدريب لاكتساب مهارات تطوير الأعمال و إتاحة المجال لتقديم النصح و المعلومات الأفضل بشأن فرص السوق؛
(ز) إقرار أنظمة حوافز لأصحاب العمل الذين يستثمرون في تنمية مهارات العاملين و غير العاملين من الشباب؛
(ح) إقرار برامج وطنية لخدمة الشباب لتحقيق المشاركة المجتمعية و تنمية المهارات للدخول في سوق العمل.

المادة 16: الصحة

1- لكل شاب الحق في أن يتمتع بأفضل حالة صحية بدنية و ذهنية و روحية ممكنة؛
2- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تسعى إلى إعمال هذا الحق بالكامل و خاصة باتخاذ التدابير التالية:
أ) توفير فرص متكافئة للحصول على المساعدة الطبية و الرعاية الصحية و خاصة في المناطق الريفية و الحضرية الفقيرة مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية؛
ب) ضمان المشاركة الكاملة للشباب في تحديد الاحتياجات الإنجابية و الصحية و تصميم البرامج التي تستجيب لهذه الاحتياجات مع عناية خاصة للشباب المستضعفين و المحرومين؛
ج) توفير فرص الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المناسبة للشباب بما في ذلك وسائل منع الحمل و الخدمات الخاصة بفترة ما قبل الولادة و بعدها؛
د) وضع برامج لمعالجة الأمراض في إفريقيا من أمثال فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز و السل و المراريا؛
ه) وضع برامج شاملة للوقاية من الإصابات التي تحدث عن طريق الاتصال الجنسي و فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز من خلال توفير

التعليم و المعلومات و الاتصالات و التوعية اللازمة و كذلك اتخاذ التدابير الوقائية. و توفير خدمات الصحة الإنجابية؛

و) توسيع نطاق الاستشارات و الاختبارات الطوعية السرية بشأن فروس نقس المناعة البشرية/ الإيدز و التشجيع عليها؛

ز) توفير فرص الحصول على العلاج في الوقت المناسب للشباب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بما في ذلك الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل و العلاج الوقائي بعد الاغتصاب و العلاج عن طريق مضادات الفيروسات المرتدة و توفير خدمات صحية خاصة للشباب؛

ح) توفير الأمن الغذائي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز؛

ط) وضع برامج شاملة بما في ذلك تدابير تشريعية لمنع حالات الإجهاض غير الآمنة؛

ي) اتخاذ تدابير تشريعية مثل منع الإعلان عن السجائر و رفع أسعارها علاوة على وضع برامج وقائية و علاجية شاملة لمكافحة استهلاك السجائر و التعرض لدخانها في البيئة و إساءة استعمال المشروبات الكحولية؛

ك) زيادة الوعي بين الشباب بمخاطر إساءة استعمال المخدرات من خلال إقامة الشراكات مع الشباب ومنظمات الشباب و المجتمع؛

ل) تعزيز الشراكات المحلية و الوطنية و الإقليمية و الدولية لإزالة الطلب و العرض و الاتجار غير المشروع بالمخدرات بما في ذلك استخدام الشباب للاتجار غير المشروع بها؛

م) القيام بإعادة تأهيل الشباب الذين يتعاطون المخدرات حتى تتسنى إعادة إدماجهم في الحياة الإجتماعية و الاقتصادية؛

ن) توفير الدعم الفني و المالي لبناء القدرات المؤسسية لمنظمات الشباب من أجل معالجة الاهتمامات الصحية العامة بما في ذلك المسائل التي تخص الشباب المعوقين و المتزوجين في سن مبكر.

المادة 17: السلم و الأمن

1- مع الأخذ في الاعتبار دور الاتحاد الإفريقي في تعزيز السلم و الأمن في القارة و الدور المهم للشباب في تعزيز السلم و اللاعنف و الآثار الجسدية و النفسية الدائمة التي تنجم عن الاشتراك في العنف و النزاعات المسلحة و الحروب، تقوم الدول الأطراف في هذا الميثاق بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة الشباب و منظمات الشباب على بناء السلام و منع النزاعات و تسويتها من خلال التشجيع على التعلم الثقافي المتبادل و على التعليم المدني والتسامح و التوعية بحقوق الإنسان والديمقراطية و الاحترام المتبادل للتنوع الثقافي و العرقي و الديني و أهمية الحوار و التعاون و المسؤولية و التضامن و التعاون الدولي؛

(ب) إنشاء آليات لتعزيز ثقافة السلام و التسامح بين الشباب مما يثنيهم عن المشاركة في أعمال العنف و الإرهاب و كره الأجانب و الحقد و التفرقة العنصرية و التفرقة القائمة على نوع الجنس و الاحتلال الأجنبي و الاتجار غير المشروع بالأسلحة و المخدرات؛

(ج) وضع نظام تعليم يعزز ثقافة السلام و الحوار في جميع المدارس و مراكز التدريب على كافة المستويات؛

(د) التنديد بالنزاع المسلح و منع مشاركة الشباب فيه و تجنيدهم له و استعباد الجنسي للشباب في أوضاع النزاع المسلح؛

(ه) اتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين بما في ذلك الشباب المتضررون و المشردون من جراء النزاعات المسلحة؛

(و) تعبئة الشباب لإعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الحروب و تقديم المساعدة للاجيئن و ضحايا الحروب و تعزيز السلام و المصالحة و القيام بأنشطة إعادة التأهيل؛

(ز) اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز المعافاة الجسدية و النفسية و إعادة الاندماج الاجتماعي للشباب ضحايا النزاعات المسلحة و الحروب من خلال توفير فرص حصولهم على التعليم و تنمية مهاراتهم مثل التدريب المهني لتمكينهم من استئناف حياتهم الإجتماعية و الاقتصادية.

2- تضمن الدول الأطراف حماية الشباب من إيديولوجية الإبادة الجماعية.

المادة 18: تطبيق القانون

1- لكل شاب يتهم أو يدان بارتكاب مخالفات للقانون الجنائي، الحق في المعاملة الإنسانية و احترام كرامته الإنسانية؛

2- تقوم الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة خاصة بما يلي:

أ) ضمان عدم تعرض الشباب المحتجزين في السجون أو في مراكز إعادة التأهيل للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية المهنية؛

ب) ضمان فصل الشباب المتهمين القصر عن الأشخاص المدانين و معاملتهم بطريقة منفصلة تتناسب مع وضعهم؛

ج) بناء تسهيلات إعادة التأهيل للشباب القصر المتهمين و المحتجزين في السجون في أماكن منفصلة عن البالغين؛

د) توفير برامج لتوجيه الشباب المحتجزين في السجون تقوم على الإصلاح و إعادة التأهيل الاجتماعي و إعادة الإدماج في حياة الأسرة؛

ه) توفير أحكام تتناول التعليم المتواصل و تنمية مهارات الشباب المحتجزين في السجون كجزء من عملية العدالة التعويضية؛

و) ضمان حصول الشباب المتهمين و المدانين على حامين.

المادة 19: التنمية المستدامة و حماية البيئة

1- تكفل الدول الأطراف في هذا الميثاق استخدام أساليب قابلة للاستمرار من أجل تحسين معيشة الشباب بحيث لا تؤدي التدابير المتخذة إلى تعريض فرص الأجيال المقبلة للخطر؛

2- تعترف الدول الأطراف في هذا الميثاق بالمصلحة المكتسبة للشباب في حماية البيئة الطبيعية باعتبارهم وارثين للبيئة. و في هذا الصدد، تقوم الدول الأطراف في هذا الميثاق بما يلي:

أ) تشجيع وسائل الإعلام و منظمات الشباب على القيام بالشراكة مع المنظمات الوطنية و الدولية بإنتاج و تبادل و نشر المعلومات عن حفظ البيئة و أفضل الممارسات لحمايتها؛

ب) تدريب الشباب على استخدام التقنيات التي تحمي البيئة و تحفظها؛

ج) دعم منظمات الشباب لوضع برامج تشجع على حفظ البيئة مثل برامج الحد من النفايات و إعادة استخدام المواد و زرع الأشجار؛

د) تسهيل مشاركة الشباب في تصميم و تنفيذ و تقييم السياسات البيئية بما في ذلك حفظ الموارد الطبيعية الإفريقية على المستويات المحلية و الوطنية و الإقليمية و الدولية؛

ه) وضع استراتيجيات واقعية و مرنة لإعادة توليد الأحراج؛

و) اتخاذ تدابير مكثفة للحيلولة دون توسع نطاق التصحر.

المادة 20: الشباب و الثقافة

1- تتخذ الدول الأطراف الخطوات التالية لتعزيز و حماية الأخلاقيات و القيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع:

أ) القضاء على كافة الممارسات التقليدية التي تقوض كرامة و شرف المرأة الجسدية؛

ب) الإقرار بالقيم العقائدية و الممارسات التقليدية التي تساهم في التنمية؛

ج) إنشاء مؤسسات و وضع برامج تنمية و توثيق و حفظ و نشر الثقافة؛

د) العمل مع المؤسسات التعليمية و منظمات الشباب و وسائل الإعلام و الشركاء الآخرين على زيادة وعي الشباب و تعليمهم و توعيتهم بالثقافة و القيم و المعارف الإفريقية الأصلية؛

و) تسخير القدرات الإبداعية للشباب من أجل تعزيز القيم الثقافية المحلية و التقاليد من خلال تقديمها في صورة مقبولة للشباب و بلغة و أشكال يتقبلها الشباب؛

ه) استحداث و تكثيف التدريس باللغات الوطنية الإفريقية في كافة أشكال التعليم كوسيلة للتعجيل بالتنمية الاقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الثقافية؛

ز) تعزيز الوعي الثقافية المشترك من خلال برامج التبادل بين الشباب و منظمات الشباب داخل الدول الأعضاء و فيما بينها.

2- تعترف الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة يتوقف على تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات مما يساهم بدوره في خلق ثقافة دينامية للشباب تستلزم وعيا شاملا.

و في هذا الصدد تقوم الدول الأطراف في هذا الميثاق بما يلي:

أ) تعزيز الوصول الواسع النطاق إلى المعلومات خاصة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات كوسيلة للتعليم و خلق فرص العمل و التفاعل النشط مع العالم و بناء تفاهم و تقبل و تقدير الشباب للثقافات الأخرى؛

ب) تشجيع الإنتاج المحلي للمعلومات و مضمون تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الحصول عليهما؛

ج) إشراك الشباب و منظمات الشباب في تفهم الصلة بين الثقافة المعاصرة للشباب و الثقافة الإفريقية التقليدية و تمكينهم من التعبير عن هذا الانصهار عن طريق القانون و الآداب المسرحية الكتابة و الموسيقى و الأشكال الثقافية و الفنية الأخرى؛

د) مساعدة الشباب على الاستفادة من عناصر العولمة الإيجابية مثل العلم و التكنولوجيا و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لتعزيز الأشكال الثقافية الجديدة التي تربط الماضي بالمستقبل.

المادة 21: الشباب في المهجر

تعترف الدول الأطراف في هذا الميثاق بحق الشباب في الحياة في أي مكان في العامل. و في هذا الصدد تقوم الدول الأطراف في هذا الميثاق بما يلي:

أ) تعزيز معادلة الشهادات بين المؤسسات التعليمية الإفريقية و تمكين الشباب من الدراسة في أي جامعة إفريقية والعمل في الدول الأطراف؛

ب) تعزيز تعيين الشباب الإفريقيين ذوي المهارات المتخصصة في روح إيجاد حلول للمشاكل الإفريقية وفقا للسياسات و الأولويات الوطنية؛

ج) تسهيل قام منظمات الشباب بالاتصال و التعاون مع الشباب الإفريقيين في المهجر؛

د) إقامة هياكل تشجع و تساعد الشباب الإفريقيين في المهجر على العودة إلى إفريقيا و إعادة الإدماج الكامل في الحياة الإجتماعية و الاقتصادية فيها؛

ه) تعزيز حماية حقوق الشباب المقيمين في المهجر؛

و) تشجيع الشباب في المهجر على المشاركة في أنشطة تنمية بلدانهم الأصلية.

المادة 22: أوقات الفراغ و الأنشطة الإجتماعية التعليمية و الرياضية و الثقافية

لكل شاب الحق في الراحة و أوقات الفراغ و الحق قي القيام بالأنشطة الرياضة و الإجتماعية و التعليمية كجزء من أسلوب الحياة الصحية و الحق في حرية المشاركة في الرياضة و التربية البدنية و الآداب و الفنون المسرحية و الموسيقى و الأشكال الأخرى من الحياة الثقافية و في هذا الصدد تقوم الدول الأطراف في هذا الميثاق بما يلي:

أ) توفير فرص الوصول المتساوي للشبان و الشابات إلى الأنشطة الرياضية و التربية البدنية و الثقافية و الفنية و الترفيهية و التمتع بأوقات الفراغ؛

ب) إنشاء بنية تحتية و خدمات في المناطق الريفية و الحضرية لمشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية والثقافية والفنية و الترفيهية و لأنشطة أوقات الفراغ.

المادة 23: البنات و الشابات

تعترف الدول الأطراف في هذا الميثاق بالحاجة إلى القضاء على التمييز ضد البنات و الشابات وفقا للتعهدات المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات و المواثيق الوطنية و الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان التي صممت لحماية و تعزيز حقوق المرأة. و في هذا الصدد تقوم الدول الأطراف في هذا الميثاق بما يلي:

(أ) استحداث تدابير تشريعية تؤدي إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد البنات و الشابات و تكفل لهن حقوقهن الإنسانية و حرياتهن الأساسية؛

(ب) ضمان تمكين البنات و الشابات من المشاركة بنشاط و بصورة متساوية و فعالة مع الذكور على كافة مستويات القيادة الإجتماعية و التعليمية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية و كذلك في الحياة المدنية و المساعي العلمية.

(ج) وضع برامج توعية البنات و الشابات بحقوقهن و فرصهن المتساوية للمشاركة كعضوات متساويات في المجتمع؛

(د) ضمان فرص وصول متساوية للجميع إلى التعليم الابتدائي و استكماله و إتمام تسع سنوات من التعليم النظامي كحد أدنى؛

(ه) ضمان فرص وصول متساوية إلى التعليم المهني و الثانوي و العالي و إتمامه و كذلك التدريب المهني لإزالة التفاوت الحالي بين الشبان و الشابات في مهن معنية؛

(و)كفالة استجابة المورد التعليمية و ممارسات التدريس المساواة بين الجنسين و تشجيع الشابات على متابعة الدراسات العلمية؛

(ز)توفير أنظمة تعليمية لا تؤدي إلى إعاقة البنات و الشابات بمن فيهن المتزوجات و الحوامل عن متابعة الدراسة؛

(ح) اتخاذ الخطوات لتوفير فرص وصول متساو إلى خدمات الرعاية الصحية و التغذية للبنات و الشابات؛

(ط) حماية البنات و الشابات من الاستغلال الاقتصادي و من أداء أعمال تنطوي على مخاطر أو تبعدهن عن التعليم أو تضر بصحتهن العقلية أو الجسدية؛

(ي) توفير فرص حصول متساو للشابات على العمل و تعزيز مشاركتهن في جميع قطاعات العمل؛

(ك) استحداث تشريعات خاصة و برامج عمل تتيح الفرص للبنات و الشابات بما في ذلك فرص التعليم كشرط مسبق لازم و أولوية قصوى للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية السريعة؛

(ل)سن و تطبيق التشريعات التي تحمي البنات و الشابات من كافة أشكال العنف و بتر الأعضاء التناسلية و الاتصال الجنسي المحرم و الاغتصاب و سوء المعاملة الجنسية و الاستغلال الجنسي و الاتجار غير المشروع و الدعارة و تصويرهن في مناظر خليعة؛

(م) وضع برامج عمل توفر الدعم القانوني و المادي و النفسي للبنات و الشابات اللاتي يخضعن للعنف و سوء المعاملة حتى تتم إعادة إدماجهن بالكامل في الحياة الإجتماعية و الاقتصادية؛

(ن) ضمان حق الشابات في إجازة الأمومة.

المادة 24: الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة

1- تعترف الدول الأطراف بحق الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى رعاية خاصة و تضمن فرصا متساوية و فعالة لحصولهم على التعليم و التدريب و خدمات الرعاية الصحية و العمالة و الرياضة والتربية البدنية و الأنشطة الثقافية و الترفيهية؛

2- تسعى الدول الأطراف إلى القضاء على أي عقبات تترتب عليها آثار سلبية على الإدماج الكامل للأشخاص الذين يعانون من التحدي الذهني و البدني في المجتمع بما في ذلك توفير البنية التحتية و الخدمات المناسبة لضمان سهولة التنقل.

المادة 25: القضاء على الممارسات الإجتماعية و الثقافية الضارة

تقوم الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ كافة الخطوات المناسبة للقضاء على الممارسات الإجتماعية و الثقافية الضارة برفاهية الشباب و كرامتهم و بصفة خاصة ما يلي:

(أ) العادات و الممارسات التي تضر بصحة أو حياة أو كرامة الشباب.

(ب) العادات و الممارسات التي تقوم على التمييز ضد الشباب على أساس نوع الجنس أو السن أو أي مركز آخر.

المادة 26: مسؤوليات الشباب

على كل شاب مسؤوليات تجاه أسرته و المجتمع و الدولة و تجاه المجتمع الدولي. و يكون من واجب الشاب ما يلي:

(أ) أن يصبح أمينا على تنميته الشخصية؛
(ب) أن يعمل على حماية حياة أسرته و تماسكها؛
(ج) أن يحترم والديه ورؤسائه و الأشخاص المسنين في كل الظروف و أن يساعدهم عند الحاجة و ذلك في سياق القيم الإفريقية الإيجابية؛
(د) أن يشارك بالكامل في واجباته كمواطن بما في ذلك التصويت في الانتخابات و صنع القرار و الحكم؛
(ه) أن يشارك في التعليم المتبادل بين الأقران لتعزيز النهوض بالشباب في مجالات مثل محو الأمية و استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الوقاية من فيروس نقص المناع البشرية/ الإيدز و منع العنف و بناء السلام؛
(ه) أن يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف في هذا الميثاق و في إفريقيا ككل من خلال وضع قدراته المادية والفكرية في خدمتها؛
(ز)أن يعتنق آداب الأمانة في العمل و يرفض الفساد و يكشفه.
(ح) وأن يعمل على تخليص المجتمع من إساءة استعمال المخدرات و العنف و القسر و الجريمة و الانحلال و الاستغلال و التهديد.
(ط) أن يعمل على تعزيز التسامح و التفاهم و الحوار و التشاور و احترام الغير بغض النظر عن سنهم وانتمائهم العرقي و لونهم ونوع جنسهم و قدراتهم و دينهم و وضعهم أو انتمائهم السياسي؛
(ي) أن يدافع عن الديمقراطية و سيادة القانون و جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية؛
(ك) أن يشجع روح التطوع و حماية حقوق الإنسان و المشاركة في أنشطة المجتمع المدني؛
(ل)أن يعمل على تعزيز روح الوطنية ووحدة و تماسك القارة الإفريقية؛
(م) أن يعمل على تعزيز و حفظ احترام العادات الإفريقية و التراث الثقافي و نقلها إلى الأجيال المقبلة؛
(ن) أن يكون في طليعة عملية إعادة تقديم التراث الثقافي من خلال اللغات وكافة الأشكال المقبولة عند الشباب؛
(س) أن يعمل على حماية البيئة وحفظ الطبيعة.

المادة 27: الترويج للميثاق

يقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب تعزيز الحقوق و المسؤوليات و الحريات الواردة في الميثاق و ضمان احترامها عن طريق التعليم و التربية و الإعلام و اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات و الحقوق و المسؤوليات و ما يقابلها من التزامات وواجبات؛

المادة 28: واجبات مفوضية الاتحاد الإفريقي

تضمن مفوضية الاتحاد الإفريقي احترام الدول الأطراف في هذا الميثاق الالتزامات الواردة في الميثاق من خلال:

أ) التعاون مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و الشركاء في التنمية في تحديد أفضل الممارسات بشأن صياغة و تنفيذ السياسة الإفريقية للشباب و التشجيع على تكييف المبادئ و التجارب فيما بين الدول الأطراف؛
ب) دعوة الدول الأطراف في هذا الميثاق إلى إشراك الشباب في وفودها التي تحضر الدورات العادية و الاجتماعات ذات الصلة الأخرى للاتحاد الإفريقي بغية توسيع قنوات الاتصال وتعزيز المناقشات حول مسائل الشباب؛
ج) اتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأنشطته و توفير المعلومات عن هذه الأنشطة و تسهيل فرص حصول الشباب عليها؛
د) تسهيل التبادل و التعاون بين منظمات الشباب عبر الحدود الوطنية من أجل تعزيز التضامن الإقليمي بين الشباب و الوعي السياسي و المشاركة الديمقراطية بالتعاون مع الشركاء في التنمية.

الجزء الثاني: (الأحكام النهائية)

المادة 29: شرط الاستثناء

لا يتضمن هذا الميثاق حكما ينتقص من المعايير و القيم السامية المتضمنة في مواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة الأخرى التي صدقت عليها الدول المعنية أو القانون أو السياسات الدولية.

المادة 30: التوقيع و التصديق و الانضمام

1- يفتح هذا الميثاق لتوقيع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عليه؛
2- يخضع هذا الميثاق للتصديق عليه أو الانضمام إليه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي و يتم إيداع وثائق التصديق لدى رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي؛
3- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من استلام رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي لوثائق التصديق أو الانضمام من 15 دولة عضوا في الإتحاد الإفريقي.

المادة 31: تعديل الميثاق و مراجعته

1- يجوز تعديل هذا الميثاق أو مراجعته بناء على طلب كتابي تقدمه أي دولة طرف إلى رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي شريطة أن يعرض التعديل المقترح على مؤتمر رؤساء الدول أو الحكومات لبحثه بعد أن يكون قد تم إشعار جميع الدول الأطراف بالأمر حسب الأصول و بعد أن تكون لجنة الاتحاد الإفريقي للشباب قد أبدت رأيها حول هذا التعديل المقترح؛
2- يتم إقرار التعديل بموافقة الأغلبية البسيطة من الدول الأطراف عليه. يصبح هذا التعديل ساريا بالنسبة لكل دولة عضو صدقت عليه أو انضمت إليه من تاريخ قيامها بإيداع وثائق التصديق عليه.

اعتمدته الدورة العادية السابعة للمؤتمر المعقودة في بانجول، جامبيا في 2 يوليو 2006.

الميثاق الإفريقي للديمقراطية و الانتخابات والحكم

تمت المصادقة عليه من طرف بلادنا بموجب القانون رقم 2008-016 بتاريخ 29 ابريل 2008؛

الديباجة:

نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الأطراف في هذا الميثاق،

إذ نستلهم بالأهداف والمبادئ في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لا سيما المادتين 3 و 4 اللتين تشددان على أهمية الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية وسيادة القانون، وحقوق الإنسان،

وإذا نقر بمساهمة الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في تعزيز وتطوير وتقوية وتوطيد الديمقراطية والحكم الرشيد،

وإذ نؤكد مجددا تصميمنا الجماعي على تعميق وتعزيز جذور الديمقراطية وسيادة القانون والسلم والأمن والتنمية في بلداننا،

وإذ نسترشد بالرسالة المشتركة لتعزيز وتقوية مؤسسات الحكم الرشيد والوحدة والتضامن القاريين،

إذا نلتزم بتعزيز القيم والمبادئ العالمية للديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والحق في التنمية،

وإذ ندرك الظروف التاريخية والثقافية في إفريقيا

وإذ نسعى إلى ترسيخ الثقافة السياسية للتناوب على السلطة من خلال انتخابات منتظمة، حرة، عادلة وشفافة تديرها هيئات انتخابية وطنية مستقلة وغير منحازة، وذات كفاءة،

وإذ نعرب عن قلقنا إزاء التغييرات غير الدستورية للحكومات التي تشكل أحد الأسباب الأساسية لانعدام الأمن والاستقرار وإلى حدوث الأزمات والمواجهات العنيفة والنزاعات،

وإذ نعرب عن عزمنا على تعزيز وترسيخ الحكم الرشيد من خلال إضفاء الصبغة المؤسسية على الشفافية والمساءلة والديمقراطية القائمة على المشاركة.

و اقتناعا منا بضرورة تعزيز بعثات مراقبة الانتخابات في دورها لكي تسهم بشكل ملموس في ضمان إجراء انتخابات منتظمة وشفافة ونزيهة.

وإذ نعرب عن رغبتنا في تعزيز أهم المقررات والإعلانات الصادرة عن منظمة الوحدة الإفريقية/ الاتحاد الإفريقي (لا سيما إعلان قمة 1990 حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا و التغييرات الأساسية التي يشهدها العالم، أجندة القاهرة لعام 1995 المتعلقة بإعادة إطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا، مقرر الجزائر العاصمة لعام 1999 حول التغييرات غير الدستورية للحكومات، إعلان لومي لعام 2000 بشأن رد فعل منظمة الوحدة الإفريقية للتغيرات غير الدستورية للحكومات، إعلان منظمة الوحدة الإفريقية/ الاتحاد الإفريقي لعام 2002 حول المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا، بروتوكول عام 2003 المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي).

وإذ نعرب عزمنا على تنفيذ المقررين (EX.CL/DEC.31 (III)) و (EX.CL/DEC.124 (I)) المعتمدين على التوالي في مابوتو، موزمبيق، في يوليو 2003 وفي أديس أبابا (إثيوبيا) في مايو 2004، من خلال اعتماد ميثاق إفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.

قد اتفقنا على ما يلي:

الفصل الأول: التعريفات

المادة الألى: في هذا الميثاق، ما لم ينص على خلاف ذلك، تعني العبارات التالية ما يلي:

تعني كلمة "الاتحاد" الاتحاد الأفريقي.

تعني عبارة "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي.

تعني عبارة "الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء" الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء".

تعني كلمة "المؤتمر" مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.

تعني كلمة"المفوضية" مفوضية الاتحاد الإفريقي

تعني عبارة "القانون التأسيسي" القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

تعني كملة"الميثاق" الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.

تعني عبارة "الدول الأعضاء" الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

تعني عبارة "الجهاز الانتخابي الوطني" السلطة المختصة المنشأة طبقا للوثائق القانونية ذات الصلة للدولة الطرف المكلفة بتنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها مراقبتها.

تعني كلمة "النيباد" الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.

تعني عبارة "مجلس السلم والأمن" مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

تعني عبارة "المجموعات الاقتصادية الإقليمية " كتل التكامل الاقتصادي الإقليمية للاتحاد الإفريقي

تعني عبارة "الدولة الطرف" كل دولة عضو في الاتحاد الإفريقي صدقت على الميثاق أو انضمت إليه وقامت بإيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

الفصل الثاني: الأهداف

المادة 2: أهداف هذا الميثاق هي:

1- تعزيز التزام كل دولة طرف بالقيم والمبادئ العالمية للديمقراطية واحترم حقوق الإنسان.

2- تعزيز مبدأ سيادة القانون القائم على أساس احترام الدستور وسيادته والنظام الدستوري في التنظيم السياسي للدول الأطراف والالتزام به.
3- تعزيز تنظيم الانتخابات المنتظمة والشفافية والحرة والعادلة لإقامة سلطة وحكومة شرعيتين وتغيير الحكومات بطريقة ديمقراطية.
4- رفض وحظر وإدانة التغييرات غير الدستورية للحكومات في أي دولة عضو باعتبار ذلك تهديدا خطيرا للاستقرار والسلم والأمن والتنمية.
5- تعزيز وحماية استقلال القضاء.
6- تطوير ودعم وتعزيز الحكم الرشيد من خلال تعزيز الثقافة والممارسة الديمقراطيين وبناء وتقوية مؤسسات الحكم وغرس التعددية السياسية والتسامح.
7- التشجيع الفعال على تنسيق ومواءمة سياسات الحكم بين الدول الأطراف بهدف تعزيز التكامل الإقليمي والقاري.
8- تعزيز التنمية المستدامة والأمن البشري للدول الأطراف.
9- تعزيز مكافحة الفساد كما هو منصوص عليه في اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول منع الفساد ومكافحته، المعتمدة في مابوتو بموزمبيق في يوليو 2003.
10- تعزيز تهيئة الظروف الملائمة لتشجيع مشاركة المواطنين والشفافية والوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.
11- تعزيز التوازن والمساواة بين الرجل والمرأة في الحكم وفي عملية التنمية.
12- تعزيز التعاون بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمجتمع الدولي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم.
13- تعزيز أفضل الممارسات في إدارة الانتخابات بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والحكم الرشيد.

الفصل الثالث: المبادئ

المادة 3: تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ هذا الميثاق طبقا للمبادئ التالية:
1- احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية
2- الوصول إلى سلطة الدولة وممارستها وفقا لدستور الدولة الطرف وسيادة القانون.
3- تعزيز نظام حكم تمثيلي
4- تنظيم انتخابات منتظمة وشفافة وحرة وعادلة
5- فصل السلطات
6- تعزيز المساواة والتكافؤ بين الرجل والنساء في المؤسسات العامة والخاصة.
7- المشاركة الفعلية للمواطنين الإفريقيين في عمليات الديمقراطية والتنمية وفي إدارة الشؤون العامة.
8- الشفافية والعدل في إدارة شؤون مؤسسات الدولة.
9-شجب وقمع أعمال الفساد والمخالفات والإفلات من العقاب.
10- شجب التغييرات غير الدستورية للحكومات ورفضها رفضا قاطعا.
11- تعزيز التعددية الحزبية لاسيما من خلال الإقرار بدور وحقوق والتزامات الأحزاب السياسية المشكلة قانونا بما في ذلك أحزاب المعارضة التي يجب أن تتمتع بوضع قانوني.

الفصل الرابع: الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان

المادة 4:
1- تلتزم الدول الأطراف بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون
2- تقر الدول الأطراف بالمشاركة الشعبية عن طريق الاقتراع العام كحق للشعوب غير قابل للتصرف.
المادة 5: تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير اللازمة لضمان الحكم الدستوري لاسيما انتقال السلطة بصفة دستورية.
المادة 6: تضمن الدول الأطراف تمتع المواطنين بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان مع الأخذ في الاعتبار صبغتها العالمية وترابطها وتماسكها.
المادة 7: تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير الضرورية لتعزيز أجهزة الاتحاد المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومحاربة الإفلات من العقاب وتزويدها بالموارد الضرورية.
المادة 8:
1- تقضي الدول الأطراف على كافة أشكال التمييز خصوصا تلك القائمة على أسس الرأي السياسي أو الجنس أو العرق أو الدين أو العنصر وعلى أي شكل آخر من التعصب.
2- تعتمد الدول الأطراف تدابير تشريعية وإدارية لضمان حقوق المرأة والأقليات العرقية والمهاجرين والأشخاص المصابين بإعاقة واللاجئين والمشردين وأي مجموعة مهمشة ومستضعفة من المجتمع.
3- تحترم الدول الأطراف التنوع العرقي والثقافي والديني الذي يساهم في تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين.
المادة 9: تلتزم الدول الأطراف بصياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبرامج التي تضمن التنمية المستدامة وأمن الإنسان.
المادة 10:
1- ترسخ الدول الأطراف مبدأ سيادة الدستور في تنظيمها السياسي.
2- تضمن الدول الأطراف أن تكون عملية تعديل أو مراجعة الدستور، ترتكز على توافق وطني يقضى عند الضرورة باللجوء إلى الاستفتاء.
3- تحمي الدول الأطراف حق المساواة أمام القانون وتوفر الحماية المتساوية عن طريق القانون كشرط أساسي مسبق لمجتمع عادل وديمقراطي.

الفصل الخامس: ثقافة الديمقراطية والسلم

المادة 11: تلتزم الدول الأطراف بإعداد الأطر التشريعية السياسية الضرورية لترسيخ الثقافة الديمقراطية و السلم.

المادة 12: تلتزم الدول الأطراف بتنفيذ برامج وأنشطة ترمي إلى تعزيز المبادئ والممارسات الديمقراطية وتقوية ثقافة الديمقراطية والسلم.
من أجل تحقيق هذه الأهداف يجب على الدول الأطراف.
1- أن تعزز الحكم الرشيد لاسيما من خلال ضمان الشفافية ومساءلة الإدارة.
2- أن تعزز المؤسسات السياسية لترسيخ ثقافة الديمقراطية والسلم.
3- أن توفر الظروف المواتية لتشكيل وعمل منظمات المجتمع المدني بما يتماشي مع القانون.
4- أن تقوم بإدماج التربية المدنية في المناهج التعليمية بصياغة البرامج والأنشطة المناسبة لذلك.
المادة 13: تتخذ الدول الأطراف التدابير لضمان الحوار السياسي والاجتماعي والشفافية والثقة بين القادة السياسيين والمواطنين بهدف ترسيخ الديمقراطية والسلم.

الفصل السادس: المؤسسات الديمقراطية

المادة 14:
1- تقوم الدول الأطراف بتعزيز و إضفاء الطابع المؤسسي لرقابة السلطات المدنية الدستورية على القوات المسلحة وقوات الأمن تعزيزا للديمقراطية والنظام الدستوري.
2- تتخذ الدول الأطراف الإجراءات التشريعية والتنظيمية لضمان التعامل وفقا للقانون مع الأشخاص الذين يحاولون الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا عن طريق وسائل غير دستورية.
3- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لضمان التعامل طبقا للقانون مع الأشخاص الذين يحاولون الإطاحة بحكومة منتخبة عن طريق وسائل غير دستورية.

المادة 15:
1- تقوم الدول الأطراف بإنشاء مؤسسات عامة تعزز وتدعم الديمقراطية والنظام الدستوري.
2- تحرص الدول الأطراف على أن يكفل الدستور الاستقلالية هذه المؤسسات.
3- تضمن الدول الأطراف خضوع هذه المؤسسات للمساءلة أمام الهيئات الوطنية المختصة.
4- توفر الدول الأطراف الموارد اللازمة لتمكين هذه المؤسسات من القيام بواجباتها بكفاءة وفعالية.
المادة 16: تتعاون الدول الأطراف على الصعيدين الإقليمي والقاري من أجل بناء و تدعيم الديمقراطية من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

الفصل السابع: الانتخابات الديمقراطية

المادة 17: تؤكد الدول الأطراف مجددا التزامها بتنظيم انتخابات شفافة، منتظمة، حرة وعادلة وفقا لإعلان الاتحاد حول المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا.
من أجل تحقيق هذه الأغراض يجب على كل طرف أن يقوم بما يلي:
1- إنشاء وتعزيز أجهزة للانتخابات الوطنية المستقلة والمحايدة المكلفة بإدارة الانتخابات
2- إنشاء وتعزيز آليات وطنية تعالج الخلافات ذات الصلة بالانتخابات في الوقت المناسب.
3- ضمان وصول أحزاب المعارضة والمرشحين على نحو عادل ومتكافئ إلى وسائل الإعلام الخاصة وتلك التي تسيطر عليها الدولة خلال الانتخابات.
4- ضمان وجود مدونة سلوك ملزمة تحكم الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا والحكومة والأطراف السياسية الفاعلة الأخرى قبل وخلال وبعد الانتخابات على أن تتضمن هذه المدونة التزام الأطراف السياسية بقبول نتائج الانتخابات أو الاعتراض عليها بالطرق القانونية المحضة.

المادة 18:
1- يجوز للدول الأطراف أن تطلب من المفوضية، من خلال وحدة دعم الديمقراطية والمساعدة الانتخابية وصندوق الديمقراطية والمساعدة الانتخابية، تقديم الخدمات الاستشارية أو المساعدة على تعزيز وتطوير مؤسساتها وعملياتها الانتخابية.
2- يجوز للمفوضية، في أي وقت، وبالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، إرسال بعثات استشارية خاصة لتقديم المساعدة لهذه الدولة الطرف بغية تعزيز مؤسساتها وعملياتها الانتخابية.

المادة 19:
1- تبلغ الدول الأطراف المفوضية بالانتخابات المقررة وتدعوها إلى إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات.
2- تضمن جميع الدول الأطراف ظروف الأمن والوصول الحر إلى المعلومات وعدم التدخل وحرية تنقل بعثة مراقبة الانتخابات والتعاون الكامل معها.
المادة 20: يقوم رئيس المفوضية أولا بإرسال بعثة استطلاعية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات. وتجمع هذه البعثة كل المعلومات والوثائق المفيدة وترفع تقريرا إلى الرئيس وتوضح فيه ما إذا كانت الشروط متوفرة والظروف مواتية لإقامة انتخابات شفافة، حرة وعادلة طبقا لمبادئ الاتحاد الإفريقي التي تحكم الانتخابات الديمقراطية.

المادة 21:
1- تضمن المفوضية أن تكون هذه البعثات مستقلة وتوفر لها الموارد اللازمة لهذا الغرض.
2- تتم قيادة بعثات مراقبة الانتخابات من قبل خبراء مناسبين مؤهلين في مجال رصد الانتخابات من المؤسسات القارية والوطنية مثل البرلمان الإفريقي أو الأجهزة الانتخابية الوطنية أو الأجهزة التشريعية الوطنية أو الشخصيات البارزة مع مراعاة مبادئ التمثيل الإقليمي والتوازن بين الرجال والنساء.
3- تتم إدارة بعثات المراقبة الانتخابية على نحو موضوعي وحيادي وشفاف.
4- تقدم جميع بعثات مراقبة الانتخابات تقريرا عن أنشطتها إلى رئيس المفوضية في الوقت المناسب.

5- تقدم نسخة من التقرير إلى الدولة الطرف المعنية في الوقت المناسب.

المادة 22: توفر الدول الأطراف بيئة مناسبة لآليات وطنية مستقلة ومحايدة لرصد الانتخابات ومراقبتها.

الفصل الثامن: عقوبات في حالة التغيير غير الدستور للحكومات

المادة 23: تتفق الدول الأطراف، من بين أمور أخرى، على أن استخدام الوسائل غير الشرعية التالية للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها يعتبر تغييرا غير دستوري للحكومات، وبالتالي يستوجب فرض عقوبات مناسبة من قبل الاتحاد.

1- كل استيلاء على السلطة أو انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا؛
2- كل تدخل من قبل مرتزقة لاستبدال حكومة منتخبة ديمقراطيا؛
3- كل تدخل من قبل مجموعات من المنشقين المسلحين أو حركات متمردة لقلب حكومة منتخبة ديمقراطيا؛
4- كل رفض من حكومة قائمة تسليم السلطة للحزب أو المرشح الفائز في انتخابات حرة و عادلة و نزيهة؛
5- كل تعديل أو مراجعة الدساتير و الوثائق القانونية بالصورة التي تتعارض مع مبادئ التناوب الديمقراطي على السلطة.

المادة 24: في حالة حدوث وضع في دولة طرف قد يؤثر على ترتيباتها السياسية و المؤسسية الديمقراطية أو على الممارسة الشرعية للسلطة، يماس مجلس السلم و الأمن مسؤولياته بغية الحفاظ على النظام الدستوري وفقا للأحكام ذات الصلة للبروتوكول المؤسس لمجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي المشار إليه أدناه بالبروتوكول.

المادة 25:

1- عندما يلاحظ مجلس السلم و الأمن وجود تغيير غير دستوري لحكومة في دولة طرف و تفشل المبادرات الدبلوماسية، يقرر المجلس تعليق حقوق مشاركة الدولة الطرف في أنشطة الاتحاد طبقا لأحكام المادتين 30 من القانون التأسيسي و 7 (ز) من البروتوكول. و يصبح تعليق هذه المشاركة ساري المفعول على الفور؛
2- غير أن الدولة الطرف التي يتم تعليق أنشطتها تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد و خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان؛
3- رغم تعليق مشاركة الدولة الطرف، يحافظ الإتحاد على علاقات الدبلوماسية و يتخذ كل المبادرات لإعادة الديمقراطية إلى هذه الدولة الطرف؛
4- لا يجوز لمقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات المشاركة في الانتخابات التي تجرى لإعادة النظام الديمقراطي. كما لا يجوز لهم شغل مناصب ذات مسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة؛
5- يجوز محاكمة مقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات أمام الهيئة القضائية المختصة للاتحاد الإفريقي؛
6- يفرض المؤتمر عقوبات على أي دولة عضو ثبت أنها تحرض على التغيير غير الدستوري للحكومات في دولة أخرى أو تدعمه وفقا للمادة 23 من القانون التأسيسي؛
7- يجوز للمؤتمر أن يقرر فرض أشكال أخرى من العقوبات على مقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية؛
8- لا ينبغي للدول الأطراف أن تستقبل أو تمنح حق اللجوء لمقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات؛
9- تقدم الدول الأطراف للمحاكمة مقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات. أو تتخذ الإجراءات اللازمة لتسليمهم؛
10- تشجع الدول الأطراف على إبرام اتفاقيات التسليم الثنائية و اعتماد الوثائق القانونية المتعلقة بالتسليم و المساعدة القضائية المتبادلة.

المادة 26: فور تسوية الوضع الذي أدى إلى التعليق، يوصي مجلس السلم و الأمن المؤتمر برفع العقوبات.

الفصل التاسع: الحكم السياسي و الاقتصادي و الإجتماعي

المادة 27: بغية النهوض بالحكم السياسي و الاقتصادي و الإجتماعي، تلتزم الدول الأطراف بما يلي:

1- بناء قدرات البرلمانات و الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا للقيام بمهامها الرئيسية؛
2- تعزيز المشاركة الشعبية و الشراكة مع منظمات المجتمع المدني؛
3- إجراء إصلاحات مستمرة على الأنظمة القانونية و القضائية؛
4- تحسين إدارة القطاع العام؛
5- تحسين تقديم الخدمات العامة بكفاءة و فعالية و مكافحة الفساد؛
6- تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال، من بين أمور أخرى، إقامة إطار تشريعي و تنظيمي مناسب؛
7- تطوير و استخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات؛
8- تعزيز حرية التعبير، و خاصة حرية الصحافة، و كذلك تقوية وسائل الإعلام المهنية؛
9- تعزيز القيم الديمقراطية للمؤسسات التقليدية؛
10- الحيلولة دون انتشار أمراض مثل الملاريا و مرض السل و فيروس نقص المناعة البشرية/

الإيدز و حمى إيبولا وأنفلوانزا الطيور ومحاربة أثرها.

المادة 28: تضمن الدول الأطراف و تعزز الشراكة القوية و الحوار بين الحكومة و المجتمع المدني و القطاع الخاص.

المادة 29:

1- تقر الدول الأطراف بدور النساء الحيوي في نشر الديمقراطية و تعزيزها؛
2- تقوم الدول الأطراف بتهيئة الظروف المواتية للمشاركة الكاملة و التامة للمرأة في عمليات و هياكل صنع القرار على كافة المستويات كعنصر أساسي من عناصر تعزيز و ممارسة الثقافة الديمقراطية؛
3- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير الممكنة لتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في العملية الانتخابية و تضمن التوازن بين الرجل و المراة في التمثيل على كافة الأصعدة بما في ذلك الجهاز التشريعي.

المادة 30: تضمن الدول الأطراف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التنمية من خلال هياكل مناسبة.

المادة 31:

1- تعزز الدول الأطراف مشاركة المجموعات الإجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الشباب المصابون بإعاقة، في عملية الحكم؛
2- تضمن الدول الأطراف التربية المدنية العامة الشاملة بهدف تشجيع المشاركة الكاملة للمجموعات الإجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة في العمليات الديمقراطية و الإنمائية.

المادة 32: تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لإضفاء الصبغة المؤسسية على الحكم السياسي الرشيد من خلال:

1- إدارة عامة فعالة ذات كفاءة و قابلة للمساءلة؛
2- تعزيز سير و فعالية البرلمانات؛
3- استقلالية القضاء؛
4- إصلاحات هامة للمؤسسات العامة بما في ذلك قطاع الأمن؛
5- مواءمة العلاقات في المجتمع بما فيها العلاقات بين المدنيين و العسكريين؛
6- تدعيم الأنظمة السياسية المستدامة ذات التعددية الحزبية؛
7- تنظيم انتخابات دورية شفافة، حرة و عادلة؛
8- دعم و احترام مبدأ سيادة القانون.

المادة 33: تسعى الدول الأطراف إلى إضفاء الصبغة المؤسسية على الحكم الاقتصادي و إدارة المنشآت، من بين أمور أخرى، من خلال:

1- إدارة للقطاع العام ذات كفاءة و فعالية؛
2- تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة؛
3- منع الفساد و الجرائم ذات الصلة و مكافحتها.

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

تمت المصادقة عليه من طرف بلادنا بموجب الأمر القانوني رقم 86-099 بتاريخ 14 يونيو 1986؛

تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981

الديباجة

إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية الأطراف في هذا الميثاق المشار إليه بـ "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"،

إذ تذكر بالقرار رقم 115 (دورة 16) الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت في الفترة من 17 إلى 30 من يوليو سنة 1979 في منروفيا- ليبيريا بشأن إعداد مشروع أولي لميثاق إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمهيدا لإنشاء أجهزة للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.

وإذ تذكر تأخذ في الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي ينص على أن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة أهداف سياسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية،

وإذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة 2 من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الاستعمار من أفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الأفريقية التي ينبغي أن تنبع منها وتتسم بها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب،

وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص بني البشر من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان من جانب آخر،

وإذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضي أن ينهض كل واحد بواجباته، وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضروري كفالة اهتمام خاص للحق في التنمية وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء في مفهومها أو في عالميتها وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ تعي واجبها نحو التحرير الكامل لإفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، وإذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المضمنة في الإعلانات والاتفاقيات وسائر الوثائق التي تم إقرارها في إطار منظمة الوحدة الأفريقية وحركة البلدان غير المنحازة ومنظمة الأمم المتحدة،

وإذ تعرب عن إدراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الإنسان والشعوب وحمايتها آخذة في الحسبان الأهمية الأساسية التي درجت إفريقيا على إيلائها لهذه الحقوق والحريات، اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول: الحقوق والواجبات
الباب الأول: حقوق الإنسان والشعوب

المادة الأولى: تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها.

المادة 2: يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

المادة 3:

1. الناس سواسية أمام القانون.
2. لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون.

المادة 4: لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.

المادة 5: لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة.

المادة 6: لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا.

المادة 7:

1. حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:
   أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،
   ب- الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
   ج- حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه،
   د- حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.
2. لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.

المادة 8: حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.

المادة 9:

1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح.

المادة 10:

1. يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون.
2. لا يجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق.

المادة 11: يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.

المادة 12:

1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.
2. لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذا الحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.

3. لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية.
4. ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضي دولة ما طرف في هذا الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون.
5. يحرم الطرد الجماعي للأجانب. والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية ودينية.

المادة 13:
1. لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.
2. لكل المواطنين الحق أيضا في تولى الوظائف العمومية في بلدهم.
3. لكل شخص الحق في الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك في إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون.

المادة 14: حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد.

المادة 15: حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ.

المادة 16:
1. لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض.

المادة 17:
1. حق التعليم مكفول للجميع.
2. لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع.
3. النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان.

المادة 18:
1. الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلاقياتها.
2. الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع.
3. يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية.
4. للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدنية أو المعنوية.

المادة 19: الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر.

المادة 20:
1. لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته.
2. للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع.
3. لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.

المادة 21
1. تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الأحوال.
2. في حالة الاستيلاء، للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها وفى التعويض الملائم.
3. يمارس التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادي دولي قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الإفريقية والتضامن الإفريقي.
5. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادي الأجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية.

المادة 22:
1. لكل الشعوب الحق فى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام

لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشرى.

2. من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية.

المادة 23:

1. للشعوب الحق في السلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولي. وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودية التي أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.
2. بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحظر:

أ- أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة 12 من هذا الميثاق بأي أنشطة تخريبية موجهة ضد بلده الأصلي أو ضد أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق.

ب- أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق.

المادة 24: لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها.

المادة 25: يقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات.

المادة 26: يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق.

الباب الثاني: الواجبات

المادة 27:

1. تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها شرعا ونحو المجتمع الدولي.
2. تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعي والأخلاق والمصلحة العامة.

المادة 28: يقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما.

المادة 29: علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية:

1. المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه في كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة.
2. خدمة مجتمعه الوطني بتوظيف قدراته البدنية والذهنية في خدمة هذا المجتمع.
3. عدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر.
4. المحافظة على التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده.
5. المحافظة على الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
6. العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع.
7. المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع على القيم الثقافية الإفريقية الإيجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور، والإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقيات المجتمع.
8. الإسهام بأقصى ما في قدراته وفي كل وقت وعلى كافة المستويات في تنمية الوحدة الإفريقية وتحقيقها.

الجزء الثاني: تدابير الحماية

الباب الأول: تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

المادة 30: تنشأ في إطار منظمة الوحدة الإفريقية لجنة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها.

المادة 31:

1. تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والجدية وتتمتع بالكفأة في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام خاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون.
2. يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.

المادة 32: لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.

المادة 33: ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق.

المادة 34: لا يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين، وينبغي أن يكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها.

المادة 35:

1. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات إلى التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة.
2. يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية قائمة المرشحين على أساس الترتيب الأبجدي ويرفعها إلى رؤساء الدول والحكومات قبل شهر على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة 36: يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد على أن تنتهي فترة عمل أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات.

المادة 37: يجري رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية عقب الانتخابات مباشرة القرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في المادة 36.

المادة 38: يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم على الوجه الأكمل بإخلاص وجدية.

المادة 39:

1. في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة على الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن عن المنصب الشاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة.
2. في حالة إجماع رأي الأعضاء الآخرين باللجنة على توقف أحد الأعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غير الغياب المؤقت، يتعين على رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر.
3. في كلتا الحالتين سالفتي الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة أشهر.

المادة 40: يبقى كل عضو باللجنة في منصبه إلى تاريخ تولي خلفه لمهامه.

المادة 41: يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية مهمة تعين أمين اللجنة، ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفاعلية. وتتحمل منظمة الوحدة الإفريقية تكاليف العاملين والوسائل والخدمات.

المادة 42:

1. تنتخب اللجنة رئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي.
3. يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.
4. عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5. لا يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية حضور اجتماعات اللجنة، ولا يشترك في مداولاتها ولا في التصويت. على أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلى أخذ الكلمة أمامها.

المادة 43: يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم مهامهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

المادة 44: تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية.

الباب الثاني: اختصاصات اللجنة

المادة 45: تقوم اللجنة بما يلي:

1. النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وخاصة:

أ- تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة.

ب-صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الإفريقية.

ج- التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.

2. ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.
3. تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية.

4. القيام بأي مهام أخرى قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

الباب الثالث: إجراء اللجنة

المادة 46: يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلى الأمين العام أو إلى أي شخص آخر قادر على تزويدها بالمعلومات.

مراسلات الدول الأطراف في هذا الشأن

المادة 47: إذا كانت لدى دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى طرفا فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وإلى رئيس اللجنة. وعلى الدولة التي وجهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة على أن تتضمن هذه التوصيات والبيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم استنفاذها بالفعل أو التي لا تزال متاحة.

المادة 48: إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية على نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

المادة 49: مع مراعاة أحكام المادة 47 يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أخرى طرفا فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلى رئيسها والأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية والدولة المعنية.

المادة 50: لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة.

المادة 51: يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع.
يجوز للدول الأطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة عند بحثها للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية.

المادة 52: تتولى اللجنة بعد حصولها على المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو أي مصادر أخرى وبعد استنفاذ كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلى حل ودي قائم على احترام حقوق الإنسان والشعوب، إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، ويتم إعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة 48 ثم يحال إلى الدول المعنية ويرفع إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

المادة 53: يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة.

المادة 54: تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول أنشطتها.

المراسلات الأخرى

المادة 55: يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف في الميثاق ويقدمها إلى أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها.
وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها.

المادة 56: تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة 55 والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:

1. أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه.
2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.
3. أن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية.
4. ألا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.
5. أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.
6. أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.
7. ألا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وأحكام هذا الميثاق.

المادة 57: يتعين على رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع إخطار الدولة المعنية بأية مراسلة متعلقة بها.

المادة 58:

1. إذا اتضح للجنة بعد مداولاتها حول رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو أنها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان والشعوب فعليها أن توجه نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلى هذه الأوضاع.
2. وفي هذه الحالة يمكن لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يطلب من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة عن هذه الأوضاع وأن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
3. تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالحالات العاجلة التي تراها ويمكنه أن يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة.

المادة 59:

1. تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك.
2. على أنه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء على قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
3. يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

الباب الرابع: المبادئ التي يمكن تطبيقها

المادة 60: تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة بالأحكام الواردة في مختلف الوثائق الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب، وكذلك أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تتمتع الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها.

المادة 61: وتأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأخرى سواء العامة أو الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت بها صراحة الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، والممارسات الإفريقية المطابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب، والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول الإفريقية، وكذلك الفقه وأحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.

المادة 62: تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها.

المادة 63:

1. يكون هذا الميثاق مفتوحا للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.
2. تودع وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3. يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وثائق تصديق أو انضمام الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.

الجزء الثالث: أحكام أخري

المادة 64:

1. اعتبار من تاريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق.
2. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة، وبعد ذلك يدعو رئيسها إلى انعقادها عند الحاجة ومرة واحدة على الأقل في البداية.

المادة 65: يبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو الانضمام إليه بعد دخوله حيز التنفيذ، بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها.

المادة 66: يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة ببروتوكولات واتفاقيات خاصة.

المادة 67: يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام.

المادة 68: يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول الأطراف ذلك كتابة إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ولا يعرض مشروع التعديل على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلا بعد إخطار كافة الدول الأطراف وبعد أن تبدي اللجنة رأيها بناء على طلب الدولة التي قدمت الطلب. ويتم إقرار التعديل بعد موافقة الأغلبية المطلقة للدول الأطراف. ويبدأ سريان التعديل بالنسبة لكل دولة قد وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ

إخطارها للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بهذه الموافقة.

الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990 بدأ العمل به في 29 نوفمبر 1999.

انضمت إليه بلادنا بموجب القانون رقم 2005-033 بتاريخ 4 يوليو2005؛

تمهيد

إن الدول الإفريقية أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية، أطراف هذا الميثاق ويحمل اسم "الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل"، إذ تضع في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية يقر بسمو حقوق الإنسان، وأن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد نادى ووافق على أن لكل إنسان كافة الحقوق والحريات المكفولة في هذا الميثاق دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد، أو أي وضع آخر، وإذ تذكر بالإعلان بشأن حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي (AHG/ST.4 REV.1) الذي تبنته الجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورة انعقادها العادية السادسة عشرة في مونروفيا– ليبيريا في الفترة من 17 إلى 20 يوليو 1979 الذي اعترف بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي، وإذ تلاحظ بقلق أن وضع معظم الأطفال الأفارقة خطيراً بسبب العوامل الفريدة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والظروف التقليدية والإنمائية، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والاستغلال، والجوع، وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل فإنه يحتاج لضمانات ورعاية خاصة، وإذ تقر أن الطفل يحتل مكانة متميزة وفريدة في المجتمع الإفريقي، وأنه من أجل التنمية الكاملة والمتناسقة لشخصيته– يجب أن ينمو الطفل في بيئة أسرية في جو من السعادة والحب والتفاهم، وإذ تقر أن الطفل– بسبب احتياجات نموه البدني والعقلي– يحتاج إلى اهتمام خاص فيما يتعلق بالصحة والتنمية البدنية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية، ويحتاج إلى الحماية القانونية في جو من الحرية والكرامة والأمان، وإذ تأخذ في الاعتبار فضائل ميراثها الثقافي، والخلفية التاريخية، وقيم الحضارة الإفريقية التي يجب أن تلهم وتميز تفكيرها في مفهوم حقوق ورفاهية الطفل، وإذ تأخذ في الاعتبار أن تشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل تفرض كذلك القيام بواجبات من جانب الجميع، وإذ تؤكد مجدداً على الالتزام بمبادئ حقوق ورفاهية الطفل الواردة في الإعلان والاتفاقيات والمواثيق الأخرى لمنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل، وإعلان رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بشأن حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي، قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول: الحقوق والواجبات

الفصل الأول: حقوق ورفاهية الطفل

المادة الأولى: التزامات الدول الأطراف

1- تقر الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية أطراف هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق، وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لدساتيرها وأحكام هذا الميثاق والإجراءات التشريعية والإجراءات الأخرى اللازمة لتفعيل أحكام هذا الميثاق.

2- لا يؤثر شئ في هذا الميثاق على أي أحكام تكون أكثر تأثيراً لإدراك حقوق ورفاهية الطفل الواردة في قوانين الدولة الطرف، أو في أي اتفاقية دولية أخرى، أو اتفاقية سارية المفعول في تلك الدولة.

3- لا يتم تشجيع أي عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتناقض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في هذا الميثاق حسب مدى هذا التناقض.

المادة 2: تعريف الطفل

لأغراض هذا الميثاق– الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة.

المادة 3: عدم التمييز

يكون من حق كل طفل التمتع بالحقوق والحريات التي يقرها ويكفلها هذا الميثاق بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الآراء السياسية أو الآراء الأخرى أو الأصل القومي والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر لوالدي الطفل أو أوصيائه القانونيين.

المادة 4: مصالح الطفل المثلى

1- في كافة الأفعال التي تتعلق بالطفل والتي يتعهد بها أي شخص أو جهة تأخذ مصالح الطفل المثلى الاعتبار الأول.

2- في كافة الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تؤثر على الطفل القادر على إبداء آرائه الخاصة– يتم توفير الفرصة لسماع آراء الطفل، إما بشكل مباشر أو من خلال ممثل نزيه كطرف في الإجراءات، وتوضع تلك الآراء في الاعتبار من قبل الجهة ذات الصلة وفقاً لأحكام القانون المناسب.

المادة 5: البقاء والتنمية

1- يكون لكل طفل حق أصيل في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق.

2- تكفل الدول أطراف هذا الميثاق– إلى أقصى حد ممكن– بقاء وحماية وتنمية الطفل.

3- لا يصدر حكم بالإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال.

المادة 6: الاسم والجنسية

1- يكون من حق كل طفل منذ ميلاده أن يكون له اسم.
2- يتم تسجيل كل طفل فور ولادته.
3- يكون من حق كل طفل أن يكتسب جنسية.
4- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بضمان أن تعترف تشريعاتها الدستورية بالمبادئ التي على أساسها يكتسب الطفل جنسية الدولة التي ولد في إقليمها إذا لم يمنح– عند ولادته– الجنسية من أي دولة أخرى وفقاً لقوانينها.

المادة 7: حرية التعبير

يكفل لكل طفل قادر على إبداء آرائه الخاصة حق التعبير عن آرائه بحرية في كافة المسائل، وأن يعلن آرائه طبقاً للقيود التي يقررها القانون.

المادة 8: حرية الارتباط بالآخرين

يكون لكل طفل الحق في الارتباط بالآخرين، وحرية التجمع السلمي بما يتفق مع القانون.

المادة 9: حرية الفكر والضمير والديانة

1- يكون لكل طفل الحق في حرية الفكر والضمير والديانة.
2- على الآباء والأوصياء القانونيين– حسب الحالة– الالتزام بتوفير التوجيه والإشراف عند ممارسة هذه الحقوق، مع الوضع في الاعتبار قدرات النمو، وأفضل مصالح الطفل.
3- تحترم الدول الأطراف التزام الوالدين والأوصياء القانونيين– حسب الحالة– بتوفير التوجيه والإشراف عند التمتع بهذه الحقوق طبقاً للقوانين والسياسات المحلية.

المادة 10: حماية الخصوصية

لا يتعرض طفل للتدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصيته أو بيت أسرته أو مراسلاته، أو يكون عرضة للتهجم على شرفه أو سمعته، بشرط أن يكون للآباء أو الأوصياء القانونيين الحق في ممارسة الإشراف المعقول على سلوك أطفالهم، ويكون للطفل الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التهجم.

المادة 11:التعليم

1- يكون لكل طفل الحق في التعليم.
2- يوجه تعليم الطفل إلى:
(أ) تشجيع وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والعقلية إلى أقصى حد ممكن،
(ب)تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإشارة على وجه الخصوص إلى تلك الحقوق الواردة في أحكام المواثيق الإفريقية المختلفة بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وإعلان واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية،
(ج) المحافظة على تقوية الأخلاقيات والقيم التقليدية والثقافات الإفريقية الإيجابية،
(د) إعداد الطفل لحياة المسؤولية في مجتمع حر تسوده روح التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين كافة الشعوب والجماعات العرقية والقبلية والدينية،
(هـ) المحافظة على الاستقلال الوطني والتكامل الإقليمي،
(و) تشجيع وتحقيق الوحدة والتضامن الإفريقي،
(ز) تنمية احترام البيئة والموارد الطبيعية،
(ح) تشجيع تفهم الطفل للعناية الصحية الأولية.
3- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات الملائمة بهدف تحقيق الإدراك الكامل لهذا الحق، وعلى وجه الخصوص:
(أ) تقوم بتوفير التعليم الإلزامي الأساسي،
(ب) تقوم بتشجيع تطوير التعليم الثانوي في أشكاله المختلفة، وجعله مجانياً بشكل تدريجي ومتاحاً للجميع،
(ج) تقوم بجعل التعليم الجامعي متاحاً للجميع على أساس القدرات بكافة الوسائل الملائمة،
(د) تقوم باتخاذ الإجراءات التي تشجع على الحضور المنتظم في المدارس، وتقليل معدلات الانقطاع،
(هـ) تقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بالأطفال الإناث، والأطفال الموهوبين، والأطفال المحرومين لضمان إتاحة التعليم المتساوي لكافة شرائح المجتمع.
4- تحترم الدول أطراف هذا الميثاق حقوق وواجبات الآباء والأوصياء القانونيين– حسب الحالة– في اختيار مدارس أطفالهم غير تلك التي تنشئها السلطات العامة والتي تتفق مع أدنى المقاييس التي تقرها الدولة، لضمان التعليم الديني والأخلاقي للطفل بالحد الذي يتناسب مع قدرات الطفل.
5- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان معاملة الطفل الذي يخضع للتأديب المدرسي أو من الوالدين بشكل إنساني، وباحترام للكرامة الملازمة للطفل، وبما يتفق مع هذا الميثاق.
6- يكون لدى الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان أن يكون لدى الأطفال الذين أصبحوا حوامل قبل إكمال تعليمهم فرصة مواصلة تعليمهم على أساس قدراتهم الفردية.
7- لا يفسر أي جزء من هذه المادة على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة

المؤسسات التعليمية بموجب مراعاة المبادئ الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتفق متطلبات التعليم الذي يقدم في مثل هذه المؤسسات بالحد الأدنى للمقاييس التي تضعها الدول.

المادة 12: وقت الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية

1- تقر الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة، ووقت الفراغ، والمشاركة في اللعب، والأنشطة الترفيهية المناسبة لسن الطفل، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون.

2- تحترم الدول الأطراف وتشجع على حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية، وتشجع على توفير الفرص الملائمة والمتساوية في الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية وأنشطة وقت الفراغ.

المادة 13:الأطفال المعاقون

1- يكون لكل طفل معاق عقلياً أو بدنياً الحق في إجراءات خاصة للحماية تتلاءم مع حاجاته البدنية والأخلاقية، وفى ظل ظروف تضمن كرامته، وتشجع على اعتماده على نفسه، والمشاركة النشطة في المجتمع.

2- تكفل الدول أطراف هذا الميثاق للطفل المعاق وللمسؤولين عن رعايته – طبقاً للموارد المتاحة – المساعدة التي تلائم حالة الطفل، وعلى وجه الخصوص ضمان أن يكون لدى الطفل المعاق الفرصة في التدريب، والإعداد للعمل، وفرص الترفيه بالشكل الذي يؤدى بالطفل إلى أن يحقق أقصى تكامل اجتماعي ممكن، وتنميته فردياً وثقافياً وأخلاقياً.

3- تستخدم الدول أطراف هذا الميثاق مواردها المتاحة بهدف تحقيق التوافق الكامل بشكل تدريجي للشخص المعاق ذهنياً وبدنياً للتحرك ودخول الأماكن العامة والأماكن الأخرى التي يجوز للمعاقين دخولها بشكل مشروع.

المادة 14: الصحة والخدمات الصحية

1- يكون لكل طفل الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة التحقيق للصحة البدنية والعقلية والروحية.

2- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بمتابعة التنفيذ الكامل لهذا الحق، وتتخذ على وجه الخصوص إجراءات:

(أ) لتقليل معدل وفيات الأطفال،

(ب) لضمان توفير المساعدة والرعاية الصحية الطبية اللازمة لكافة الأطفال، مع التأكيد على تنمية الرعاية الصحية الأولية،

(ج) لضمان توفير التغذية الكافية ومياه الشرب الآمنة،

(د) لمكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية الأولية عن طريق تطبيق التكنولوجيا المناسبة،

(هـ) لضمان الرعاية الصحية المناسبة للأمهات المرضعات واللاتي ينتظرن مواليد،

(و) لتطوير الرعاية الصحية الوقائية والثقافة الأسرية وتوفير الخدمات،

(ز) لإدماج برامج الخدمات الصحية الأساسية في خطط التنمية القومية،

(ح) لضمان أن كافة قطاعات المجتمع– وعلى وجه الخصوص– الآباء والأطفال والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الاجتماعي قد نالوا الإعلام والمساندة لاستخدام المعارف الأساسية بصحة الطفل، وتغذيته، ومميزات الرضاعة الطبيعية، والصحة العامة، والصحة البيئية، ومنع الحوادث المنزلية، والحوادث الأخرى،

(ط) لضمان المشاركة الفعالة من المنظمات غير الحكومية، والجمعيات المحلية، والسكان المستفيدين من تخطيط وإدارة برنامج الخدمة الأساسية للأطفال،

(ى) لدعم تعبئة موارد المجتمع المحلي– عن طريق الوسائل الفنية والمالية– في تنمية العناية الصحية الأولية بالأطفال.

المادة 15: تشغيل الأطفال

1- تتم حماية كل طفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يحتمل أن ينطوي على خطورة، أو يتعارض مع النمو البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي للطفل.

2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات التشريعية والإدارية الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه المادة التي تغطي كلا من القطاعين الرسمي وغير الرسمي للعمل، وبعد دراسة الأحكام ذات الصلة لمواثيق منظمة العمل الدولية التي تتعلق بالأطفال، تقوم الدول الأطراف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) توفير– من خلال التشريعات– الحد الأدنى للأجور للالتحاق بأي عمل،

(ب) سن التشريعات لساعات وظروف العمل،

(ج) سن العقوبات المناسبة أو الجزاءات الأخرى لضمان التطبيق الفعال لهذه المادة،

(د) تشجيع نشر المعلومات بشأن أخطار تشغيل الطفل على كافة قطاعات المجتمع.

المادة 16: الحماية ضد إساءة معاملة الطفل وتغذيته

1- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق إجراءات تشريعية وإدارية واجتماعية وتربوية معينة لحماية الطفل من كافة أشكال التعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، وخاصة الإيذاء البدني أو العقلي، أو إساءة المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي أثناء رعاية الطفل.

2- تشمل الإجراءات الوقائية بموجب هذه المادة الإجراءات الفعالة لإنشاء وحدات متابعة خاصة لتوفير الدعم اللازم للطفل، ولأولئك الذين يقومون على رعاية الطفل، وكذلك الأشكال الأخرى للوقاية من أجل التعرف والإبلاغ عن التحقيقات، ومعالجة، ومتابعة حالات إساءة معاملة وإهمال الطفل.

المادة 17: تطبيق عدالة الأحداث

1- يكون من حق كل طفل متهم أو مذنب بسبب مخالفة القانون الجنائي معاملة خاصة تتفق مع إحساس الطفل بكرامته وقيمته، والتي تقوي احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين.

2- الدول أطراف هذا الميثاق– على وجه الخصوص:

(أ) تضمن ألا يخضع أي طفل محتجز أو محبوس أو محروم من حريته للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة.

(ب) تضمن فصل الأطفال عن البالغين في مكان اعتقالهم أو سجنهم،

(ج) تضمن أن كل طفل متهم في مخالفة القانون الجنائي:

(1) يفترض أنه برئ حتى يثبت أنه مذنب،

(2) يتم إبلاغه على الفور باللغة التي يفهمها، وبالتفصيل، بالتهمة الموجهة ضده، ويحق له أن يساعده مترجم، إذا لم يكن يستطيع أن يفهم اللغة المستخدمة،

(3) يمنح المساعدة المناسبة القانونية وغيرها لإعداد وتقديم دفاعه،

(4) يتم الفصل في قضيته بأسرع ما يمكن بمعرفة محكمة عادلة، وإذا وجد مذنباً يكون له الحق في الاستئناف أمام محكمة أعلى،

(د) تحظر حضور الصحافة والجمهور إلى المحاكمة.

3- يكون الهدف الأساسي من معاملة كل طفل أثناء المحاكمة، وكذلك إن كان مذنباً بسبب مخالفة القانون الجنائي هو إصلاحه وإعادة اندماجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعياً.

4- يكون هناك حد أدنى للسن التي يفترض عدم قدرة الأطفال دونها على مخالفة القانون الجنائي.

المادة 18: حماية الأسرة

1- تكون الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وتتمتع بحماية ودعم الدولة لتكوينها ونموها.

2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق التدابير اللازمة لضمان المساواة في الحقوق والمسؤوليات بالنسبة للزوجين فيما يتعلق بالأطفال أثناء الزواج وفي حالة الانفصال، وفي حالة الانفصال يسن حكم من أجل الحماية الضرورية للطفل.

3- لا يحرم طفل من الإنفاق بسبب الحالة الزوجية لوالديه.

المادة 19: رعاية وحماية الآباء

1- يكون من حق كل طفل التمتع برعاية وحماية والديه، ويكون له الحق– كلما أمكن ذلك– في الإقامة مع والديه، ولا يفصل أي طفل عن والديه رغماً عنه إلا عندما تقرر سلطة قضائية وفقاً للقانون المناسب أن مثل هذا الفصل في صالح الطفل.

2- يكون من حق الطفل الذي يفصل عن أحد والديه أو كلاهما الحق في الاحتفاظ بالعلاقات الشخصية والاتصال المباشر مع كلا الوالدين على نحو منتظم.

3- متى نشأ الانفصال بسبب إجراء من قبل دولة طرف، تقوم الدولة الطرف بتزويد الطفل– أو فرد آخر من أفراد العائلة– إن كان ذلك مناسباً – بالمعلومات الأساسية التي تتعلق بمكان الفرد أو الأفراد الغائبين من الأسرة، وتضمن كذلك الدول الأطراف ألا يكون لتقديم مثل هذا الطلب أي نتائج معادية بالنسبة للشخص أو الأشخاص الذين يتعلق بهم الطلب.

4- متى اعتقل طفل من قبل دولة طرف– يتم إخطار والديه أو أوصيائه– بأسرع ما يمكن– بمثل هذا الاعتقال من قبل تلك الدولة.

المادة 20: مسؤوليات الآباء

1- يكون من المسؤولية الرئيسية للآباء أو الأشخاص الآخرين عن الطفل تنشئة ونمو الطفل، ويكون عليهم واجب:

(أ) ضمان أن أفضل مصالح الطفل هي اهتمامهم الأساسي في كافة الأوقات،

(ب) توفير– في حدود إمكانياتهم وقدراتهم المالية– ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل، و

(ج) ضمان أن يتم التأديب المنزلي بشكل إنساني ويتوافق مع الكرامة الملازمة للطفل.

2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق– وفقاً لإمكاناتها وظروفها المحلية– كافة الإجراءات المناسبة من أجل:

(أ) مساعدة الآباء والأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل– في حالة الحاجة– على توفير المساعدة المادية، وبرامج الدعم، خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتعليم والكساء والإسكان،

(ب) مساعدة الآباء والأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل في تربية الأطفال، وضمان تطوير المؤسسات المسؤولة عن توفير الرعاية للأطفال، و

(ج) ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية لأطفال الآباء العاملين.

المادة 21: الحماية ضد الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة

1- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية وكرامة ونمو الطفل السليم، وعلى وجه الخصوص:

(أ) تلك العادات والممارسات الضارة بصحة أو حياة الطفل، و
(ب) تلك العادات والممارسات التي تنطوي على تمييز بالنسبة للطفل على أساس الجنس أو أي وضع آخر.
2- يحظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد، وتتخذ الإجراءات الفعالة– بما في ذلك التشريعات– لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات في سجل رسمي إجباري.

المادة 22: النزاعات المسلحة

1- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي واجب التطبيق في النزاعات المسلحة التي تؤثر على الطفل.
2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات اللازمة لضمان ألا يشارك أي طفل بدور مباشر في أعمال العنف، والإحجام على وجه الخصوص عن تجنيد أي طفل.
3- تقوم الدول أطراف هذا الميثاق– طبقاً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي– بحماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتتخذ كافة الإجراءات الملائمة لضمان حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بالنزاعات المسلحة، وتطبق كذلك مثل هذه القواعد على الأطفال في حالة النزاعات والتوترات الدولية المسلحة.

المادة 23: الأطفال اللاجئون

1- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان أن الطفل الذي يطلب وضع اللاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقانون الدولي أو المحلي واجب التطبيق– سواء كان يصاحبه أو لا يصاحبه والديه أو أوصياؤه القانونيين أو أقاربه المقربين– يتلقى الحماية المناسبة والمساعدة الإنسانية للتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الميثاق، وحقوق الإنسان الدولية الأخرى، والمواثيق الإنسانية التي تكون الدول أطرافاً فيها.
2- تتعهد الدول الأطراف بالتعاون مع المنظمات الدولية القائمة التي تحمي وتساعد اللاجئين في مجهوداتها لحماية ومساعدة مثل هذا الطفل، وتتبع والديه أو أقاربه المقربين الآخرين، أو تتبع الطفل اللاجئ الذي لا يصاحبه أحد من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لإعادة انضمامه لأسرته.
3- في حالة عدم العثور على الوالدين أو الأوصياء القانونيين أو الأقارب المقربين– يمنح الطفل نفس الحماية كأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة الأسرية لأي سبب.
4- تطبق أحكام هذه المادة– مع ما يلزم من تعديل– على الأطفال المشردين داخلياً سواء كان ذلك بسبب كارثة طبيعية، أو نزاعات داخلية مسلحة، أو نزاع مدني، أو انهيار للنظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي، أو أياً كان السبب.

المادة 24: التبني

تضمن الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني بمراعاة أفضل مصلحة للطفل، و:
(أ) تنشئ الجهات المختصة للفصل في مسائل التبني، وتضمن أن يتم التبني بما يتفق مع القوانين والإجراءات واجبة التطبيق، وعلى أساس كافة المعلومات محل الثقة وذات العلاقة، وأن يسمح بالتبني بسبب وضع الطفل الذي يهم الوالدين والأقارب والأوصياء، وإذا لزم الأمر– أن يكون الأشخاص المعنيون قد أعطوا موافقتهم على التبني على أساس التشاور المناسب،
(ب) تعترف أن التبني فيما بين الدول في تلك الدول التي صدقت أو انضمت إلى الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل أو هذا الميثاق يجوز أن يعتبر– كملاذ أخير– وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا لم يكن من الممكن إيداع الطفل لدى قريب، أو أسرة بالتبني، أو لا يمكن بأي طريقة مناسبة رعايته في بلده الأصلي،
(ج) تضمن أن الطفل الذي يتأثر بالتبني فيما بين الدول يتمتع بالضمانات والمقاييس المساوية لتلك القائمة في حالة التبني المحلي،
(د) تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان أنه في التبني فيما بين الدول لا يتسبب الإيداع في الاتجار أو الربح غير المشروع بالنسبة لأولئك الذين يحاولون تبنى طفل،
(هـ) تشجع– متى كان ذلك مناسباً– أهداف هذه المادة بإبرام الترتيبات أو الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف وتحاول– من خلال هذا الإطار– ضمان أن يكون إيداع الطفل في دولة أخرى تقوم على تنفيذه الجهات أو الهيئات المختصة،
(و) تنشئ آلية لمتابعة راحة الطفل المتبنى.

المادة 25: الانفصال عن الآباء

1- يكون من حق أي طفل محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة الأسرية لأي سبب في الحماية والمساعدة الخاصة،
2- الدول أطراف هذا الميثاق:
(أ) تضمن أن الطفل اليتيم أو المحروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة الأسرية، أو الذي لا يمكن أن تتم تربيته أو يبقى في تلك البيئة، يتم توفير أسرة بديلة له، ويشمل ذلك– من بين أشياء أخرى– التربية أو إيداعه في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال،
(ب) تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع وإعادة إلحاق الأطفال بالآباء أو الأقارب متى كان الانفصال هو التشرد داخلياً أو خارجياً بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.
3- عند بحث رعاية الأسرة البديلة للطفل، والمصالح المثلى له يعطى الاعتبار الواجب للرغبة في مواصلة تربية الطفل، والخلفية العرقية أو الدينية أو اللغوية للطفل.

المادة 26: الحماية ضد التفرقة العنصرية والتمييز
1- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بشكل فردي وجماعي بمنح الأولوية الأولى للاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في ظل التفرقة العنصرية، وفي دول تتعرض لعدم الاستقرار العسكري من قبل نظام عنصري.
2- تلتزم الدول أطراف هذا الميثاق بشكل فردي وجماعي بمنح الأولوية الأولى للاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في ظل نظم تمارس التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، أو أشكال أخرى من التمييز، وكذلك في الدول التي تخضع لعدم الاستقرار العسكري.
3- تتعهد الدول الأطراف بتوفير المساعدة المادية– متى كان ذلك ممكناً– لمثل هؤلاء الأطفال وتوجه جهودها نحو التخلص من كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصرية في القارة الإفريقية.

المادة 27: الاستغلال الجنسي
تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وتتخذ على الخصوص الإجراءات لمنع:
(أ) إغراء أو إكراه أو تشجيع الطفل على المشاركة في أي نشاط جنسي،
(ب) استخدام الأطفال في الدعارة أو الممارسات الجنسية الأخرى،
(ج) استخدام الأطفال في الأنشطة والعروض الإباحية.

المادة 28: تعاطي المخدرات
تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لحماية الطفل من استخدام المخدرات والاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة كما هي معرفة في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج والاتجار في هذه المواد.

المادة 29: البيع والاتجار والاختطاف
تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق الإجراءات المناسبة لمنع:
(أ) اختطاف أو بيع أو الاتجار في الأطفال لأي غرض، أو في أي شكل من قبل أي شخص بما في ذلك الآباء أو الأوصياء القانونيين للطفل،
(ب) استخدام الأطفال في كافة أشكال التسول.

المادة 30: أطفال الأمهات السجينات
تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بتوفير معاملة خاصة للأمهات اللائي على وشك الولادة، وأمهات الأطفال الرضع، والأطفال الصغار، واللاتي اتهمن أو تمت إدانتهن بمخالفة القانون الجنائي، وعلى وجه الخصوص:
(أ) تضمن دائماً أن يؤخذ في الاعتبار أولاً الحكم مع إيقاف التنفيذ عند الحكم على مثل هؤلاء الأمهات،
(ب) تتخذ وتشجع الإجراءات البديلة بالاحتجاز في مؤسسة لعلاج مثل هؤلاء الأمهات،
(ج) تنشئ المؤسسات البديلة الخاصة لاحتجاز مثل هؤلاء الأمهات،
(د) تضمن عدم حبس الأم مع طفلها،
(هـ) تضمن عدم إصدار حكم بالإعدام على مثل هؤلاء الأمهات،
(و) يكون الهدف الأساسي لنظام العقاب هو إصلاح وإدماج هذه الأم في الأسرة وإصلاحها اجتماعياً.

المادة 31: مسئولية الطفل
تكون لكل طفل مسؤوليات نحو أسرته ومجتمعه والدولة والجماعات الأخرى المعترف بها قانوناً والمجتمع الدولي، ويكون على الطفل– وفقاً لسنه وقدراته– وكيفما ترد القيود في هذا الميثاق– واجب:
(أ) العمل على تماسك الأسرة، واحترام والديه، ومن هم أكبر منه منزلة، وكبار السن في كافة الأوقات ومساعدتهم في حالة الحاجة،
(ب) خدمة مجتمعه المحلي بوضع قدراته البدنية والفكرية في خدمته،
(ج) حفظ وتقوية التضامن الاجتماعي والقومي،
(د) حفظ وتقوية القيم الثقافية الإفريقية في علاقاته مع أفراد المجتمع الآخرين– بروح التسامح والحوار والتشاور– والمساهمة في السعادة الأخلاقية للمجتمع،
(هـ) حفظ وتقوية استقلال وكرامة بلاده،
(و) المساهمة بأفضل ما لديه من قدرات في كافة الأوقات وعلى كل المستويات في تشجيع وتنمية الوحدة الإفريقية.

الجزء الثاني

الفصل الثاني: إنشاء وتنظيم اللجنة الخاصة بحقوق ورفاهية الطفل

المادة 32: اللجنة
تنشأ لجنة خبراء إفريقية بشأن حقوق ورفاهية الطفل– ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة"– في إطار منظمة الوحدة الإفريقية من أجل تشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل.

المادة 33: البنية
1- تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً من ذوي المكانة الأخلاقية العالية والاستقامة والنزاهة والتخصص في مسائل حقوق ورفاهية الطفل.
2- يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.
3- لا تتضمن اللجنة أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.

المادة 34: الانتخاب
بمجرد أن يبدأ العمل بهذا الميثاق– يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية

لرؤساء الدول والحكومات من بين قائمة الأشخاص الذين رشحتهم الدول أطراف هذا الميثاق.

المادة 35: المرشحون
يجوز لكل دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح ما لا يزيد على مرشحين اثنين، ويجب أن يكون لدى المرشحين إحدى جنسيات الدول أطراف هذا الميثاق، وعندما ترشح دولة اثنين من المرشحين يجب أن يكون أحدهم مواطناً لتلك الدولة.

المادة 36:
1- يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول أطراف هذا الميثاق لترشيح المرشحين قبل ستة أشهر على الأقل قبل الانتخابات.
2- يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة مرتبة أبجدياً بالأشخاص المرشحين ويرسلها إلى رؤساء الدول والحكومات قبل شهرين على الأقل من الانتخابات.

المادة 37: مدة تولى المنصب
1- يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم، ومع ذلك تنتهي بعد سنتين مدة أربعة من الأعضاء الذين تم انتخابهم في الانتخاب الأول، وتنتهي بعد أربع سنوات مدة ستة آخرين.
2- بعد إجراء الانتخاب الأول– يجري على الفور رئيس الجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية قرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة.
3- يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلى عقد الاجتماع الأول للجنة في مقر المنظمة خلال ستة أشهر من انتخاب أعضاء اللجنة، وتنعقد بعد ذلك اللجنة من قبل رئيسها كلما كان ذلك ضرورياً – وعلى الأقل مرة واحدة كل سنة.

المادة 38: نظام العمل
1- تنشئ اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها.
2- تنتخب اللجنة موظفيها لمدة سنتين.
3- يشكل سبعة من أعضاء اللجنة النصاب القانوني.
4- في حالة تساوي الأصوات– يكون لرئيس اللجنة صوتاً مرجحاً.
5- تكون اللغات العاملة للجنة هي اللغات الرسمية لمنظمة الوحدة الإفريقية.

المادة 39: خلو المنصب
إذا تخلى عضو باللجنة عن منصبه لأي سبب بخلاف انتهاء المدة الطبيعية– ترشح الدولة التي رشحت ذلك العضو عضواً آخر من مواطنيها لتولي المنصب لباقي المدة– بموافقة الجمعية العمومية.

المادة 40: الأمانة
يعين الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية سكرتيراً للجنة.

المادة 41: الامتيازات والحصانات
عند أداء واجباتهم– يتمتع أعضاء اللجنة بالامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقية العامة بشأن الامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الإفريقية.

الفصل الثالث: التكليف وإجراءات اللجنة

المادة 42: التكليف
تكون مهام اللجنة:
(أ) تشجيع وحماية الحقوق الواردة في هذا الميثاق، وعلى وجه الخصوص:
(1) جمع المعلومات وتدعيمها بالمستندات، وتقييم شامل للأوضاع بشأن المشاكل الإفريقية في مجالات حقوق ورفاهية الطفل، وتنظيم الاجتماعات، وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المهتمة بحقوق ورفاهية الطفل، ومتى كان ضرورياً– إبداء وجهات نظرها وإصدار التوصيات إلى الحكومات،
(2) صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حماية حقوق ورفاهية الأطفال في إفريقيا،
(3) التعاون مع المؤسسات والمنظمات الإفريقية والدولية الأخرى المعنية بتشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل.
(ب) متابعة تنفيذ وضمان حماية الحقوق الواردة في هذا الميثاق.
(ج) تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب أي دولة طرف، أو مؤسسة تابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية، أو أي شخص آخر، أو مؤسسة تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية أو أي دولة طرف.
(د) أداء المهام الأخرى كما تعهد بها إليها الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات، والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، وأي هيئات أخرى تابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية أو الأمم المتحدة.

المادة 43: إجراء تقديم التقارير
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بتقديم تقارير إلى اللجنة– عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية– بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتفعيل أحكام هذا الميثاق، وبشأن التقدم الذي تحقق بشأن التمتع بهذه الحقوق:
(أ) خلال سنتين من بدء العمل بالميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية، و
(ب) بعد ذلك كل ثلاث سنوات.
2- كل تقرير يقدم بموجب هذه المادة:
(أ) يتضمن المعلومات الكافية بشأن تنفيذ هذا الميثاق لكي يوفر للجنة فهماً شاملاً بشأن تنفيذ الميثاق في الدولة ذات الصلة، و

(ب) يشير إلى العوامل والصعوبات– إن وجدت– التي تؤثر على الوفاء بالواجبات الواردة في الميثاق.
3- لا تحتاج الدولة الطرف التي قدمت تقريراً شاملاً لأول مرة إلى اللجنة– في تقاريرها اللاحقة التي تقدم وفقاً للفقرة 1 (أ) من هذه المادة– أن تكرر المعلومات الأساسية التي قدمت من قبل.

المادة 44: الاتصالات
1- يجوز للجنة أن تتلقى اتصالاً من أي شخص، أو جماعة، أو منظمة غير حكومية تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية، أو دولة عضو، أو الأمم المتحدة يتعلق بأي مسألة يغطيها هذا الميثاق.
2- يتضمن كل اتصال باللجنة اسم وعنوان من قام به، ويعامل بسرية.

المادة 45: التحقيقات التي تتم بمعرفة اللجنة
1- يجوز للجنة– وهي تلجأ إلى أي طريقة مناسبة للتحقيق في أي مسألة تقع في نطاق هذا الميثاق– أن تطلب من الدول الأطراف أي معلومات ذات علاقة بتنفيذ الميثاق، ويجوز لها كذلك أن تلجأ إلى أي طريقة مناسبة للتحقيق في الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الميثاق.
2- تقدم اللجنة لكل دورة انعقاد عادية للجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات كل سنتين تقريراً عن أنشطتها، وعن أي اتصال تم بموجب المادة (44) من هذا الميثاق.
3- تنشر اللجنة تقريرها بعد نظره من قبل الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات.
4- تجعل الدول الأطراف تقارير اللجنة متاحة على نطاق واسع للجمهور في أراضيها.

الفصل الرابع: أحكام متنوعة

المادة 46: مصادر الاستلهام
تستلهم اللجنة عملها من القانون الدولي لحقوق الإنسان– وعلى وجه الخصوص من أحكام الميثاق الإفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمواثيق الأخرى التي تبنتها الأمم المتحدة والدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسان، ومن القيم والتقاليد الإفريقية.

المادة 47: التوقيع والتصديق والانضمام
1- يفتتح هذا الميثاق للتوقيع من قبل كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية.
2- يكون هذا الميثاق متاحاً للتصديق أو الانضمام من قبل الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3- يبدأ العمل بهذا الميثاق بعد ثلاثين يوماً من استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية لوثائق تصديق أو انضمام خمس عشرة دولة من أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية.

المادة 48: تعديل وتنقيح الميثاق
1- يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا قدمت أي دولة طرف طلباً خطياً بذلك إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، بشرط ألا يقدم التعديل المقترح إلى الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات للنظر فيه حتى يكون قد تم إخطار كافة الدول الأطراف على نحو واف بالتعديل، وتكون اللجنة قد أبدت رأيها حول التعديل.
3- تتم الموافقة على التعديل بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.

بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

تمت المصادقة عليه من طرف بلادنا بموجب القانون رقم 2005-032 بتاريخ فاتح يوليو 2005؛

اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، وذلك أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو في 11 تموز/ يوليو 2003.

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 66 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على أنه إذا ما دعت الضرورة يتم استكمال أحكام الميثاق ببروتوكولات واتفاقيات خاصة، وأن الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، في حزيران/ يونيو 1995، قد وافقت بموجب القرار (AHG/Res.240 XXXI)، على توصية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بضرورة إعداد بروتوكول حول حقوق المرأة في إفريقيا،

وإذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 2 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تحظر كافة أشكال التمييز إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،

وإذ تأخذ في الاعتبار أيضاً أن المادة 18 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تدعو جميع الدول الأعضاء إلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها على نحو ما هو منصوص عليه فى الإعلانات والاتفاقيات الدولية،

وإذ تلاحظ أن المادتين 60 و61 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تعترفان بالمواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والممارسات الإفريقية التي

تتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب كنقاط مرجعية هامة لتطبيق وتفسير الميثاق الإفريقي،

وإذ تذكر بأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والمترابطة وغيرالقابلة للتجزئة،

وإذ تلاحظ أنه قد تم التأكيد على حقوق المرأة ودورها الضروري في التنمية في خطط الأمم المتحدة للعمل حول البيئة والتنمية لعام 1992، وحول حقوق الإنسان لعام 1993، وحول السكان والتنمية لعام 1994، وحول التنمية الاجتماعية لعام 1995،

وإذ تذكر أيضا بالقرار رقم 1325 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ تجدد تأكيدها على مبدأ تعزيز المساواة على أساس نوع الجنس كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وكذلك الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، وفي الإعلانات والقرارات والمقررات ذات الصلة، التي تشدد على التزام الدول الإفريقية بضمان المشاركة التامة للمرأة الإفريقية على قدم المساواة في تنمية إفريقيا،

وإذ تلاحظ كذلك برنامج العمل الإفريقي، وإعلان داكار لعام 1994، وخطة عمل بيجين لعام 1995، والتي تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أعلنت التزامها رسميا بتنفيذها، إلى اتخاذ الخطوات الملموسة لإيلاء عناية أكبر لحقوق الإنسان للمرأة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف على أساس نوع الجنس،

وإذ تقر بالدور الحاسم للمرأة في الحفاظ على القيم الإفريقية القائمة على مبادئ المساواة والسلم والحرية والكرامة والعدالة والتضامن والديمقراطية،

وإذ تضع في الحسبان القرارات والإعلانات والتوصيات والمقررات والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية ودون الإقليمية التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل،

وإذ تشعر بالقلق من أنه رغم تصديق غالبية الدول الأعضاء على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومواثيق دولية أخرى لحقوق الإنسان وإعلانها رسميا الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة ضد المرأة، فإن المرأة في إفريقيا لا تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة،

وإذ تعرب عن إيمانها الراسخ بأن أي ممارسة تعرقل أو تعرض للخطر النمو الطبيعي للنساء والفتيات أو تؤثر على نمائهن الجسدي والنفسي، يجب إدانتها والقضاء عليها،

وإذ تعقد العزم على ضمان تعزيز حقوق المرأة وتحقيقها وحمايتها لتمكين المرأة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى: التعريفات

لغرض هذا البروتوكول:

(أ) يقصد بـ "الميثاق الإفريقي" الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛

(ب) يقصد بـ "اللجنة الإفريقية" اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

(ج) يقصد بـ "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي؛

(د) يقصد بـ "الاتحاد" الاتحاد الإفريقي؛

(هـ) يقصد بـ "القانون التأسيسي" القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي؛

(و) يقصد بـ "التمييز ضد المرأة" أي تمييز أو إبعاد أو تقييد، أو أي معاملة تمييزية على أساس الجنس، تستهدف أو ينتج عنها إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع ميادين الحياة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، أو تضعف أو تبطل تمتع المرأة أو ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

(ز) يقصد بـ "الممارسات الضارة" أي سلوكيات أو مواقف و/أو ممارسات تؤثر سلبا على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات مثل حقوقهن في الحياة والصحة والكرامة والتعليم وسلامة البدن؛

(ح) يقصد بـ "نيباد" الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا التي أنشأتها الجمعية العامة؛

(ط) يقصد بـ "الدول الأطراف" الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

(ي) يقصد بـ "العنف ضد المرأة" جميع الأعمال المرتكبة ضد المرأة التي تسبب أو من شأنها أن تسبب معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو ضرر اقتصادي بما في ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو بفرض قيود تعسفية على المرأة أو حرمانها من الحريات الأساسية في الحياة العامة أو الخاصة سواء في أوقات السلم أو في حالة النزاعات أو الحرب؛

(ك) يقصد بـ "المرأة" الأشخاص من نوع الإناث بما في ذلك الفتيات الصغيرات.

المادة 2: القضاء على التمييز ضد المرأة

1- ينبغي على الدول الأطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية

والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها الأخرى– إذا لم يتم القيام بذلك بعد– وضمان تنفيذها على نحو فعال؛

(ب) اعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك تلك التدابير الرامية لمنع وكبح جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهيتها العامة للخطر، وتنفيذها على نحو فعال؛

(ج) إدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى؛

(د) اتخاذ تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة على صعيد القانون والواقع العملي؛

(هـ) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة نحو استئصال شأفة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2- تتعهد الدول الأطراف بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، بهدف تحقيق القضاء على الممارسات الثقافية والعادات الضارة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للمرأة والرجل، وذلك من خلال استراتيجيات التعليم والإعلام والتربية والاتصالات.

المـادة 3: الحق في الكرامة

1- لكل امرأة الحق في الكرامة المتأصلة في البشر، والاعتراف بحقوقها الإنسانية والقانونية وحمايتها.

2- لكل امرأة الحق في احترام شخصها، وفي تنمية شخصيتها بحرية.

3- تعتمد الدول الأطراف التدابير المناسبة بهدف حظر استغلال المرأة أو تحقيرها، وتضع هذه التدابير قيد التنفيذ الفعلي.

4- تعتمد الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها، وحمايتها من كافة أشكال العنف الجنسي واللفظي، وتضع هذه التدابير قيد التنفيذ الفعلي.

المـادة 4: الحق في الحياة والسلامة والأمن الشخصيين

1- لكل امرأة الحق في احترام حياتها وأمانها الشخصي. ويتعين حظر جميع أشكال الاستغلال والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2- على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للقيام بما يلي:

(أ) سن قوانين تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسة الجنسية غير المرغوب فيها والإجبارية سواء كان هذا العنف يحدث سرا أو علنا، وتضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى الضرورية لضمان منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة بشأنها والقضاء عليها؛

(ج) تحديد أسباب وآثار العنف ضد المرأة واتخاذ التدابير المناسبة لمنعه والقضاء عليه؛

(د) التعزيز الفعال لتعليم السلام من خلال المناهج الدراسية والاتصال الاجتماعي من أجل القضاء على جوانب المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التي تضفي مشروعية على العنف ضد المرأة وتؤدي إلى تفاقم استمراره والسماح به؛

(هـ) معاقبة مقترفي العنف ضد المرأة، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء؛

(و) إنشاء آليات وخدمات تكون في المتناول لكفالة وجود إعلام فعال وإعادة تأهيل ضحايا العنف ضد المرأة وتعويضهم؛

(ز) منع الاتجار بالمرأة والتنديد به ومعاقبة مرتكبيه وحماية النساء اللاتي يتعرضن لمخاطره بصورة أكبر؛

(ح) منع إجراء أي اختبارات طبية أو علمية على المرأة دون موافقتها عن دراية؛

(ط) تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية وغيرها من الموارد الأخرى لكفالة تنفيذ ومراقبة التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛

(ي) ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام، في البلدان التي مازالت تطبقها، على الحوامل والمرضعات؛

(ك) ضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وضع اللاجئ. و منح اللاجئات الحماية الكاملة والتمتع بالضمانات المقررة بموجب القانون الدولي للاجئين، بما في ذلك وثائق الهوية وغيرها من الوثائق الأخرى.

المـادة 5: القضاء على الممارسات الضارة

تحظر الدول الأطراف وتشجب جميع أشكال الممارسات الضارة التي تؤثر على الحقوق الإنسانية للمرأة والتي تتعارض مع المعايير الدولية المعترف بها. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة للقضاء على مثل هذه الممارسات، بما في ذلك ما يلي:

(أ) خلق وعي عام لدى جميع فئات المجتمع بشأن الممارسات الضارة من خلال الإعلام والتعليم الرسمي وغير الرسمي وبرامج التوعية؛

(ب) أن تحظر وتعاقب التشريعات على جميع أشكال تشوية الأعضاء التناسلية للإناث وتجريحها ومداوتها بالطرق الطبية وشبه الطبية وجميع الممارسات الأخرى؛ وذلك بغرض القضاء على تلك الممارسة؛

(ج) توفير الدعم اللازم لضحايا الممارسات الضارة من خلال إتاحة خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والدعم القانوني والقضائي، والمشورة العاطفية والنفسية، والتدريب المهني، حتى يصبحن قادرات على إعالة أنفسهن؛

(د) حماية المرأة التي تتعرض لخطر الممارسات الضارة، أو لأي من أشكال العنف، أو سوء المعاملة أو التعصب.

المـادة 6: الزواج

يتعين على الدول الأطراف أن تضمن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية واعتبارهما شريكين متساوين في الزواج. وتقوم باتخاذ التدابير التشريعية الوطنية المناسبة، لكفالة ما يلي:

(أ) عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية؛

(ب) أن يكون الحد الأدنى لسن زواج المرأة هو 18 سنة؛

(ج) تشجيع الزواج الأحادي باعتباره الشكل المفضل للزواج، وضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة في الزواج والأسرة بما في ذلك في حال العلاقات الزوجية المتعددة؛

(د) أن يحرر كل زواج كتابيا ويسجل وفقا للقوانين الوطنية لكي يعترف به قانونا؛

(هـ) أن يختار الزوج والزوجة باتفاق فيما بينهما نظام زواجهما ومكان إقامتهما؛

(و) أن يكون للمرأة المتزوجة حق الاحتفاظ باسمها الأصلي واستخدامه كما تشاء سواء بصورة مشتركة مع إسم عائلة زوجها أو على نحو منفصل؛

(ز) أن يكون للمرأة حق الاحتفاظ بجنسيتها أو اكتساب جنسية زوجها؛

(ح) أن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بجنسية أطفالهما إلا إذا تعارض هذا مع نص في التشريع الوطني أو مصالح الأمن القومي؛

(ط) أن تساهم المرأة والرجل بصورة مشتركة في حماية مصالح الأسرة وحماية الأطفال وتعليمهم؛

(ي) أن يكون للمرأة أثناء زواجها، الحق في اكتساب ممتلكاتها الخاصة بها وإدارتها بكامل الحرية.

المـادة 7: الانفصال والطلاق وبطلان الزواج

تقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية المناسبة لضمان تمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق في حال الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج وفي هذا الصدد، تكفل ما يلي:

(أ) يتم الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج بأمر قضائي فقط؛

(ب) تكون للمرأة والرجل نفس الحقوق في طلب الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج؛

(ج) في حالة الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، تكون للمرأة والرجل نفس الحقوق والمسؤوليات المتبادلة تجاه أطفالهما، وتكون لمصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول في كل الأحوال؛

(د) في حالة الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، يتم اقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل منصف بين المرأة والرجل.

المـادة 8: الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية أمام القانون

تتساوى المرأة والرجل أمام القانون ويكون لكل منهما الحق في الاستفادة من الحماية المتساوية أمام القانون. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:

(أ) الاستفادة الفعلية للمرأة من الخدمات القضائية والقانونية، بما في ذلك خدمات العون القانوني؛

(ب) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة لتيسير وصول المرأة إلى الخدمات القانونية بما في ذلك خدمات العون القانوني؛

(ج) إقامة هياكل تعليمية كافية وغيرها من الهياكل المناسبة الأخرى، مع إيلاء عناية خاصة للمرأة ولتوعية الجميع بحقوقها؛

(د) تزويد الهيئات المعنية بتنفيذ القوانين على جميع المستويات بالقدرات اللازمة بما يمكنها من التفسير السليم للمساواة على أساس نوع الجنس وتطبيقها على نحو فعال؛

(هـ) التمثيل المتكافيء للنساء في المؤسسات القضائية ومؤسسات تنفيذ القوانين؛

(و) إصلاح القوانين والممارسات الحالية القائمة على التمييز لتعزيز وحماية حقوق المرأة.

المـادة 9: الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية محددة لتعزيز نظام للحكم قائم على المشاركة، ومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في العملية السياسية لبلدها، وذلك من خلال اعتماد تدابير للتمييز الإيجابي وسن التشريعات الوطنية المناسبة، وغير ذلك من التدابير، بغية كفالة ما يلي:

(أ) مشاركة المرأة في جميع الانتخابات بدون أي تمييز؛

(ب) تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل العملية الانتخابية؛

(ج) اعتبار المرأة شريكة مساوية للرجل فيما يخص جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات الدولة والبرامج التنموية.

2- تضمن الدول الأطراف زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة على جميع مستويات صنع القرار.

المادة 10: الحق في السلم

1- للمرأة حق العيش في سلام و حق المشاركة في تعزيز وصون السلام.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان المزيد من مشاركة المرأة في:

(أ) برامج تعليم السلام وثقافة السلام؛

(ب) هياكل منع النزاعات وإدارتها وتسويتها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية؛

(ج) هياكل صنع القرارات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية المعنية بضمان الحماية الجسدية والنفسية والاجتماعية والقانونية لطالبي اللجوء واللاجئين والمشردين داخليا والعائدين وخاصة النساء منهم؛

(د) جميع الهياكل التي تنشأ لإدارة معسكرات ومخيمات طالبي اللجوء واللاجئين والعائدين والمشردين داخليا وخاصة النساء منهم؛

(هـ) جميع مناحي التخطيط والصياغة والتنفيذ بالنسبة لإعادة البناء والتأهيل في فترة ما بعد النزاعات.

3- تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لخفض الإنفاق العسكري على نحو كبير لصالح الإنفاق على التنمية الاجتماعية عامة والنهوض بالمرأة خاصة.

المادة 11: حماية المرأة في النزاعات المسلحة

1- تتعهد الدول الأطراف بضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على حالات النزاعات المسلحة التي تؤثر بشكل سلبي على السكان، وبالأخص النساء منهم.

2- تتكفل الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين، في أوضاع النزاعات المسلحة بمن فيهم النساء، بغض النظر عن الفئة السكانية التي ينتمين إليها.

3- تتعهد الدول الأطراف بحماية طالبات اللجوء واللاجئات والعائدات والمشردات داخليا، من كافة أشكال العنف والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، وضمان اعتبار أعمال العنف هذه جرائم حرب، و/أو إبادة جماعية و/أو جرائم ضد الإنسانية، وتقديم الجناة للعدالة أمام ولاية قضائية جنائية ذات أهلية.

4- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشاركة أي طفل وخاصة الفتيات اللاتي لم يبلغن سن الـ 18 من العمر على نحو مباشر في الأعمال العدائية، وعدم تجنيد أي طفل كجندي.

المادة 12: الحق في التعليم والتدريب

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل:

(أ) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجالي التعليم والتدريب؛

(ب) حذف التقسيمات النمطية التي من شأنها أن تديم التمييز ضد المرأة من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ووسائل الإعلام؛

(ج) حماية المرأة وخاصة الطفلة من جميع أشكال إساءة المعاملة، بما في ذلك التحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، وتطبيق عقوبات على مرتكبي مثل هذه الممارسات؛

(د) توفير المشروة وخدمات إعادة التأهيل للنساء اللاتي عانين من الإساءة والتحرش الجنسي؛

(هـ) إدماج منظور مراعاة نوع الجنس وتعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتدريب المدرسين، وذلك على جميع المستويات.

2- تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية عملية محددة من أجل:

(أ) زيادة مستوى معرفة الكتابة والقراءة بين النساء؛

(ب) تعزيز تعليم وتدريب النساء على جميع المستويات وفي جميع مجالات التخصص، وخصوصا في ميادين العلم والثقافة؛

(ج) تعزيز التحاق الفتيات بالمدارس وغيرها من مؤسسات التدريب الأخرى، وعدم تسربهن منها، وتنظيم البرامج للنساء والفتيات اللاتي يتركن المدرسة قبل الأوان.

المادة 13: الحقوق الاقتصادية وحقوق الرفاه الاجتماعي

تتخذ وتطبق الدول الأطراف تدابير تشريعية، وغيرها من التدابير، لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدرج والوظيفي والفرص الاقتصادية الأخرى. وفي هذا الصدد تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز المساواة في فرص الحصول على العمل؛

(ب) تعزيز الحق في الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية للمرأة والرجل؛

(ج) ضمان الشفافية في توظيف وترقية المرأة وفصلها، ومكافحة المضايقة الجنسية في مكان العمل والمعاقبة عليها؛

(د) كفالة حرية اختيار المهنة للمرأة، وحمايتها من الاستغلال من قبل صاحب العمل بما يشكل انتهاكا واستغلالا لحقوقها الأساسية المعترف بها والمكفولة بموجب الاتفاقيات والقوانين والنظم المعمول بها؛

(هـ) تهيئة الظروف لتعزيز ودعم المهن والأنشطة الاقتصادية للمرأة، وخاصة في القطاع غير الرسمي؛

(و) إقامة نظام للحماية والضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، وتوعية هذا القطاع بضرورة التقيد بهذا النظام؛
(ز) تحديد سن أدنى لعمل الطفل ومنع توظيفه دون هذا السن. وحظر ومكافحة والمعاقبة على جميع أشكال استغلال الأطفال وخاصة الطفلة؛
(ح) اتخاذ التدابير اللازمة للإقرار بالقيمة الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي؛
(ط) كفالة حصول المرأة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، قبل الوضع وبعده، في كل من القطاعين الخاص والعام؛
(ي) ضمان المساواة في تطبيق قوانين الضرائب بين المرأة والرجل؛
(ك) الاعتراف بحق للمرأة العاملة بأجر، بالحق في الحصول على نفس العلاوات والمستحقات التي تمنح للرجال العاملين بأجر، فيما يتعلق بعلاوة الزوجة والأطفال، وكفالة تنفيذ هذا الحق؛
(ل) الاعتراف بتحمل كل من الأبوين المسؤولية الرئيسية عن تربية ونماء الأطفال، وأن الدولة والقطاع الخاص تتحمل مسؤولية ثانوية بخصوص هذه المهمة الاجتماعية؛
(م) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الفعالة لمنع استغلال أو سوء معاملة المرأة في الإعلانات والمواد الإباحية.

المـادة 14: الحقوق الصحية والإنجابية

1- تضمن الدول الأطراف احترام وتعزيز الحقوق الصحية للمرأة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية، ويشمل ذلك:
(أ) حقها في التحكم بخصوبتها؛
(ب) حقها في تقرير ما إذا كانت تريد الإنجاب أم لا، وعدد الأطفال، والمباعدة بين فترات ولادتهم؛
(ج) حقها في اختيار أي أسلوب لمنع الحمل؛
(د) حقها في حماية ذاتها وفي الحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز؛
(هـ) حقها في الاطلاع على حالتها الصحية والحالة الصحية لشريكها، ولاسيما إذا كان مصابا بمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز، وذلك وفقا للمعايير وأفضل الممارسات المعترف بها دوليا؛
(و) الحق في تلقي التعليم بشأن تنظيم الأسرة.

2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لما يلي:
(أ) أن توفر للمرأة خدمات صحية كافية بتكاليف يمكن تحملها وعلى نحو يسهل الانتفاع بها، بما في ذلك توفير برامج الإعلام والتعليم والاتصال الموجهة للنساء وخاصة الموجودات منهن في المناطق الريفية؛
(ب) إنشاء ودعم الخدمات الصحية والتغذوية للمرأة، فيما يتعلق بفترة ما قبل الوضع وبعده وأثناء الحمل والرضاعة؛
(ج) حماية الحقوق الإنجابية للمرأة وخاصة التصريح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم، حيث يشكل استمرار الحمل خطرا على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدا لحياتها وحياة الجنين.

المـادة 15: الحق في الأمن الغذائي

تضمن الدول الأطراف تمتع المرأة بالحق في غذاء كاف تتوفر فيه عناصر التغذية. وفي هذا الصدد، تتخذ التدابير المناسبة من أجل:
(أ) تمكين المرأة من الحصول على ماء الشرب النقي، وموارد الوقود المحلية، والأرض، ووسائل إنتاج غذاء تتوفر فيه عناصر التغذية؛
(ب) إقامة أنظمة كافية للإمداد والتخزين وذلك لضمان الأمن الغذائي.

المـادة 16: الحق في السكن اللائق

يكون للمرأة الحق في الحصول بالتساوي على السكن، والعيش في ظروف حياة مقبولة في بيئة صحية. ولضمان هذا الحق، تمنح الدول الأطراف للمرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية، فرص الحصول على سكن لائق.

المـادة 17: الحق في سياق ثقافي إيجابي

1- يكون للمرأة حق العيش في محيط ثقافي إيجابي والمشاركة على جميع المستويات في تحديد السياسيات الثقافية.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان مشاركة المرأة في وضع السياسات الثقافية على جميع المستويات.

المـادة 18: الحق في بيئة صحية مستدامة

1- يكون للمرأة الحق في العيش في بيئة صحية مستدامة.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة من أجل:
(أ) ضمان مشاركة أكبر للمرأة في تخطيط البيئة وإدارتها والحفاظ عليها، وفي الاستخدام المتسدام للموارد الطبيعية على جميع المستويات؛
(ب) تعزيز البحث والاستثمار في مصادر جديدة للطاقة قابلة للتجدد وفي التكنولوجيات المناسبة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات، وتسهيل حصول المرأة عليها ومشاركتها في التحكم بها؛

(ج) حماية أنظمة المعرفة المحلية لنساء السكان الأصليين والتمكين من تنميتها؛
(د) ضمان إتباع معايير مناسبة في تخزين النفايات السامة ونقلها والتخلص منها.

المادة 19: الحق في التنمية المستدامة
للمرأة حق التمتع الكامل بالتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، من أجل:
(أ) إدماج منظور نوع الجنس في الإجراءات الوطنية للتخطيط التنموي؛
(ب) ضمان مشاركة المرأة على جميع المستويات في صياغة السياسات والبرامج التنموية واتخاذ القرارات بشأنها وتنفيذ تلك السياسات و البرامج وتقييمها؛
(ج) تعزيز حصول المرأة على الموارد الإنتاجية، مثل الأرض، وسيطرتها عليها وضمان حقها في الملكية؛
(د) تعزيز فرص حصول المرأة على القروض والتدريب وتنمية المهارات، وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية، من أجل توفير نوعية أعلى من الحياة للمرأة، وخفض مستوى الفقر بين النساء؛
(هـ) أخذ مؤشرات التنمية البشرية في الاعتبار، وخاصة ما يتعلق منها بالمرأة عند وضع سياسات وبرامج التنمية؛
(و) ضمان تقليل آثار السلبية للعولمة، وأية آثار عكسية تترتب على تنفيذ السياسات والبرامج التجارية والاقتصادية، بالنسبة للمرأة إلى أدنى درجة.

المادة 20: حقوق الأرامل
تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية، المناسبة لضمان تمتع الأرامل بجميع حقوق الإنسان من خلال تنفيذ الأحكام التالية:
(أ) عدم إخضاع الأرامل للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو المذلة؛
(ب) أن تصبح الأرامل بصورة آلية، وليات الأمور الحقيقيات لأطفالهن بعد وفاة أزواجهن، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة ورفاهية الأطفال؛
(ج) يكون للأرملة حق الزواج من جديد وبالشخص الذي تختاره.

المادة 21: الحق في الإرث
1- يكون للأرملة الحق في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها. ويكون للأرملة الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية. غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتفظ بهذا الحق لو كان البيت ملكا لها أو ورثته.
2- يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة.

المادة 22: الحماية الخاصة للمسنات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) توفير الحماية للمسنات واتخاذ تدابير محددة تناسب احتياجاتهن البدنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تيسير حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني؛
(ب) كفالة حق المسنات في السلامة من العنف، بما في ذلك الإساءة الجنسية والتمييز على أساس السن وحقهن في المعاملة بكرامة.

المادة 23: الحماية الخاصة للمعوقات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) كفالة حماية المعوقات واتخاذ تدابير محددة تناسب احتياجاتهم البدنية والاقتصادية والاجتماعية، لتيسير حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني، وكذلك مشاركتهن في عملية صنع القرار؛
(ب) كفالة حق المعوقات في السلامة من العنف، بما في ذلك الإساءة الجنسية والتمييز على أساس العجز وحقهن في المعاملة بكرامة.

المادة 24: حماية خاصة للنساء في ظروف صعبة
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) ضمان حماية للنساء الفقيرات وربات الأسر، بما في ذلك النساء ضمن المجموعات السكانية المهمشة وتهيئة بيئة مناسبة لظروفهن واحتياجاتهن المادية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة؛
(ب) ضمان حق الحامل أو المرضعة أو المحتجزة بتهيئة بيئة مناسبة تلائم ظروفها وكفالة حقها في المعاملة بكرامة.

المادة 25: التعويضات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) توفيرالتعويضات المناسبة لأي امرأة تم انتهاك حقوقها أو حرياتها المعترف بها في هذا البروتوكول؛
(ب) ضمان أن تتولى تحديد هذه التعويضات سلطات قضائية أو إدارية أو تشريعية مؤهلة، أو أية سلطة مؤهلة أخرى ينص عليها القانون.

المادة 26: التنفيذ والمراقبة
1- تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذا البروتوكول على الصعيد الوطني، وطبقا للمادة 62 من الميثاق الأفريقي، تدرج في تقاريرها الدورية التي تقدمها بيانات حول التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها من أجل التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.
2- تلتزم الدول الأطراف باعتماد كل التدابير اللازمة وتوفير الموارد المالية المناسبة وغير ذلك من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفعال للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.

المـادة 27: التفسير
توكل إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مهمة التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول.

المـادة 28: التوقيع والتصديق والانضمام
1- يعرض هذا البروتوكول على الدول الأطراف للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه وفقا لإجراءاتها الدستورية.
2- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المـادة 29: الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة.
2- بالنسبة لكل دولة طرف تنضم إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيز النفاذ، يصبح البروتوكول ساري المفعول بتاريخ إيداع وثيقة الانضمام من جانب هذه الدولة.
3- يبلغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جميع الدول الأعضاء بدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.

المـادة 30: التعديل والمراجعة
1- يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل هذا البروتوكول أو مراجعته.
2- تقدم مقترحات التعديل والمراجعة كتابيا إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يتكفل بنقل المقترحات، بصيغتها التي وصلتها، إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين يوما من تاريخ استلامها.
3- تقوم الجمعية العامة بناء على رأي اللجنة الإفريقية ببحث هذه المقترحات في غضون سنة واحدة بعد إبلاغ الدول الأطراف بالأمر وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.
4- تعتمد الجمعية العامة مقترحات التعديلات أو المراجعة بالإجماع وإن تعذر ذلك، فبالأغلبية البسيطة.
5- يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف تقبله بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ استلام رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إشعار القبول.

المـادة 31: وضع هذا البروتوكول
ليس في هذا البروتوكول ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لحقوق المرأة تتضمنها التشريعات الوطنية للدول الأطراف، أو ترد في أي اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات إقليمية أو قارية أو دولية تطبق في هذه الدول الأطراف.

المـادة 32: أحكام مؤقتة
تتولى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مسائل التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول إلى حين إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

2- مراسيم– مقررات– قرارات- تعميمات

3– إشعـــــارات

4- إعلانـــــات

الاشتراكات وشـــراء الأعـــداد	نشرة نصف شهرية تصدر يومي 15 و 30. من كل شهر	إعلانات وإشعـارات مختلفـة
الاشتراكات العادية **اشتراك الشركات: 3000 أوقية جديدة** **الإدارات: 2000 أوقية جديدة** **الأشخاص الطبيعيين: 1000 أوقية جديدة** **ثمن النسخة : 50 أوقية جديدة**	**للاشتراكات و شراء الأعداد،** **الرجاء الاتصال بمديرية نشر الجريدة الرسمية** jo@primature.gov.mr **تتم الاشتراكات وجوبا عينا أو عن طريق صك أو تحويل مصرفي.** **رقم الحساب البريدي 391- انواكشوط**	**تقدم الإعلانات لمصلحة الجريدة الرسمية** --- **لا تتحمل الإدارة أية مسؤولية في ما يتعلق بمضمون الإشعارات و الإعلانات**

نشـــر مـــديرية الجـــريدة الرسميـــة

الوزارة الأولى